비공식 국문 번역본 — 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아닙니다. 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

탄소국경조정제도(CBAM)

질의응답

2026년 10월 15일 최종 갱신

Outline

1. 일반 9

1.1. What obligations will importers of CBAM goods have during the definitive period? 9

1.2. CBAM 이행의 현재 단계는 어떠한가? 10

1.3. CBAM은 어떻게 작동하는가? 10

1.4. CBAM은 EU 배출권거래제와 어떻게 상호작용하는가? 11

1.5. 제3국에서 이미 지불한 탄소가격은 어떻게 고려되는가? 12

1.6. CBAM은 모든 생산자가 공정하게 대우받도록 어떻게 보장하는가? 12

1.7. 새 제도는 어떤 부문을 대상으로 하며, 그 부문은 왜 선정되었는가? 13

1.8. Does the CBAM apply to goods produced in EU outermost regions, such as Mayotte or La Reunion? 13

1.9. 어느 제3국이 CBAM의 적용 범위에 드는가? 14

1.10. 국가 관할당국(NCA)이란 무엇인가? 14

1.11. CBAM은 '중고' 제품에 적용되는가? 14

1.12. CBAM은 포장재에 적용되는가? 14

1.13. CBAM은 군용 제품에 적용되는가? 15

1.14. 내재배출량의 산정 방법에 관한 상세한 정보는 어디에서 찾을 수 있는가? 15

1.15. 배출량 보고서 서식이 담긴 Excel 파일을 반드시 사용해야 하는가? 16

1.16. CBAM 신고서에 부정확하거나 불충분한 정보가 제출된 경우 누가 책임을 지는가? 16

1.17. 더 구체적인 추가 질문이 있으면 누구에게 연락할 수 있는가? 16

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

1.18. CBAM 신고서에 대하여 누가 책임을 지는가? 17
1.19. 수입자가 여러 간접 세관 대리인을 둘 수 있는가, 그리고 그 반대도 가능한가? 17
1.20. EORI 번호란 무엇이며, CBAM 의무에서 EORI 번호는 어떤 역할을 하는가? 17
1.21. 여러 회원국에 있는 자회사들이 서로 다른 경제운영자 등록 및 식별(EORI) 번호를 가진 경우, 기업이 중앙 단위에서 신고하는 것이 허용되는가? 18
2. CBAM 신고서와 등록부 19
2.1. 어떻게 '승인된 CBAM 신고인'이 될 수 있는가? 19
2.2. How will a CBAM declarant become 'authorised' and what is the timeline for its authorisation during the definitive period? 19
2.3. 2026년 이후 EU 수입자가 승인된 CBAM 신고인이 아니면 CBAM 대상 품목의 수입을 금지할 것인가? 20
2.4. 확정기간 동안 CBAM 신고서는 어떻게 제출할 수 있는가?
2.5. CBAM 신고서는 언제 제출해야 하는가? 20
2.6. How will I get access to the CBAM Registry in the definitive period? 20
2.7. What is the role of the European Commission during the definitive period? 21
2.8. 인증서를 구매하려면 CBAM 등록부에 대한 접근이 필요할 것으로 이해하고 있다. 이 해석이 맞는지 확인해 줄 수 있는가? 21
3. CBAM CERTIFICATES 21
3.1. 신고인은 언제 CBAM 인증서를 구매하는가? 21
3.2. 신고인은 어떻게 CBAM 인증서를 구매하는가? 22
3.3. 신고인은 2026년 수입분에 대한 CBAM 인증서를 어떻게 구매하는가? 22
3.4. CBAM 인증서를 다른 자에게 이전하거나 판매할 수 있는가? 23
3.5. CBAM 인증서 가격은 얼마인가? 23
3.6. 신고인은 어떻게 CBAM 인증서를 제출하는가? 23
3.7. 제출해야 하는 CBAM 인증서의 수는 어떻게 산정하는가? ... 24
3.8. 지불해야 하는 CBAM 의무의 산정에서 무상할당은 어떻게 반영되는가? 25

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

3.9. CBAM 벤치마크는 어떻게 정의되었는가? 25

3.10. 제3국에서 지불한 탄소가격은 CBAM에서 어떻게 차감되는가? 26

3.11. CBAM은 수입을 창출하는가, 그렇다면 그 수입은 어떻게 사용되는가? 27

4. ..... METHODOLOGY FOR CALCULATING EMBEDDED EMISSIONNS IN CBAM GOODS IN THE DEFINITIVE PERIOD 27

4.1. 기능단위란 무엇인가? 비료와 시멘트 제품의 기능단위는 왜 다르게 정의되는가? 27

4.2. 규정 (EU) 2023/956 부속서 I에 '철강' 제72류가 그렇게 열거되어 있으므로, 그 류에 속하는 모든 제품에 단일한 기능단위를 적용할 수 있는가? 28

4.3. 사업장의 정의는 무엇인가? 사업장은 현장의 법인에 따라 정해지는가? 같은 물리적 현장에 여러 사업장을 둘 수 있는가? 28

4.4. 조강, 철강 제품, 미가공 알루미늄 및 알루미늄 제품 범주에 속하는 제품은 언제 단일한 다기능 생산공정으로 묶어야 하는가? 29

4.5. 비료 범주에 속하는 제품은 언제 단일한 다기능 생산공정으로 묶어야 하는가? 29

4.6. CBAM 대상 품목이 사업장에서 여러 생산경로를 거쳐 생산되는 경우 내재배출량은 어떻게 산정해야 하는가? 30

4.7. 같은 CN 코드에 속하는 제품에 대하여 별개의 생산공정 두 개를 만들 수 있는가? 30

4.8. 한 사업장 안에서 같은 CBAM 대상 품목에 대하여 EU행 생산 로트와 비EU행 생산 로트의 내재배출량을 따로 산정할 수 있는가? 30

4.9. 부속서 II에 열거되지 않은 전구물질을 사용하여 부속서 II에 열거된 복합제품을 생산하는 경우, 전구물질의 간접배출량을 복합제품의 내재배출량에 포함해야 하는가? 31

4.10. 서로 다른 사업장에서 온 같은 전구물질을 사용하여 복합제품을 생산하는 경우, 전구물질의 내재배출량은 어떻게 산정해야 하는가? 이행규정 (EU) 2025/2547 제14조(3)은 언제 적용할 수 있는가? 31

4.11. 전구물질을 사용하는 철강 제품 생산자는 최종 철강 제품의 내재배출량을 계산하기 위하여 절단 공정에 투입되는 전구물질의 질량 대신 절단 후 남은 전구물질의 질량을 사용할 수 있는가? 32

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

4.12. 부분산화나 자열개질로 생산되는 수소의 경우, 산소 생산에서 발생하는 배출량이 수소의 내재배출량에 포함되는가? 32

4.13. 서로 다른 사업장에서 나온 액체 비료의 생산 배치 둘 이상이 혼합되어 같은 탱크에 저장되는 경우 내재배출량은 어떻게 계산해야 하는가? 물질수지 관리연속성 모델을 계산에 사용할 수 있는가? 32

4.14. 내재배출량을 산정하기 위한 해당 기간은 언제인가? 이전 연도의 데이터를 사용할 수 있는가? 33

4.15. 단순제품과 복합제품이란 무엇인가? 33

4.16. 직접배출량과 간접배출량이란 무엇인가? 34

4.17. '버블접근법'이란 무엇이며 어떻게 작동하는가? 34

4.18. 수입된 CBAM 대상 품목이 EU산 전구물질(예: 선철)을 사용하여 생산된 경우, 이를 산정에서 고려해야 하는가? 34

4.19. 복합물 제품의 내재배출량 산정에 흡수 규칙을 적용할 수 있는가? 35

4.20. CBAM 대상 품목의 생산에 대한 간접배출량은 어떻게 결정되는가? 35

4.21. 현장 내 운송에서 발생하는 배출량을 산정에 포함해야 하는가? 35

4.22. 내재배출량을 결정할 때 배출량을 줄이기 위하여 탄소 포집·활용(CCU)/탄소 포집·저장(CCS)을 사용할 수 있는가? 36

4.23. 석유회수증진(EOR)은 내재배출량 산정에서 차감 대상이 될 수 있는가? 36

4.24. 전과정평가(LCA)/전과정 목록 데이터베이스의 배출계수는 인정되는가? 36

4.25. 기본값이란 무엇인가? 어떻게 작동하는가? 36

4.26. 기본값은 어떻게 정해졌는가? 37

4.27. 바이오매스 사용에서 발생하는 배출량은 어떻게 계산해야 하는가? 37

4.28. 한 설비를 여러 생산공정이 동시에 사용하는 경우, 그 설비의 배출량을 각 생산공정에 어떻게 귀속시키는가? 38

4.29. 판매 가능한 규격 외 제품을 활동수준의 결정에 고려해야 하는가? 38

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

4.30. CBAM 대상 품목으로 분류되는 최종 제품이 실제로는 금속 부품(CBAM 대상 품목)과 다른 재료(CBAM 대상 품목으로 보지 않음)를 함께 조립한 것으로 이루어진 경우, 소량 임계값의 충족 여부를 평가할 때 어떤 질량을 계산해야 하는가? 그 최종 제품의 내재배출량은 어떻게 계산해야 하는가? 38

4.31. 내재배출량을 결정할 때 철강 및 알루미늄 제품의 어떤 가공 공정을 고려해야 하는가? 39

4.32. 산정 결과 CBAM 의무가 음수가 되면 어떻게 되는가?

5. 인정 및 검증 40

5.1. 인정받은 CBAM 검증기관이 되려면 어떤 적격성이 필요한가? . 40

5.2. 인정받은 CBAM 검증기관이 되려면 어디에 신청할 수 있는가? 40

5.3. CBAM 인정 신청에 수수료가 있는가? 41

5.4. EU 국가인정기구는 인정 신청을 어떻게 처리하는가? 41

5.5. CBAM 인정은 영구히 유지되는가? 42

5.6. 인정을 받은 CBAM 검증기관은 어느 사업장이든 검증할 수 있는가? 42

5.7. CBAM 검증기관은 어떤 국제표준화기구 표준을 충족해야 하는가? 42

5.8. 인정받은 CBAM 검증기관은 검증 업무를 제3국에 있는 현지 지점이나 자회사에 외주할 수 있는가? 이 현지 지점이나 자회사는 별도의 CBAM 인정을 받아야 하는가? 43

5.9. 보고된 CBAM 배출량 정보의 신뢰성은 어떻게 보장되는가? 43

5.10. 수입한 CBAM 대상 품목의 내재배출량을 검증받으려면 누구에게 연락할 수 있는가? 44

5.11. 나는 수입자이다. 민간 기관이 유료 검증 서비스를 제안하며 연락해 오고 있다. 이것은 정당한가? 44

5.12. 나는 CBAM 대상 품목을 수입한다. 2027년 9월 30일까지 제출해야 하는 첫 CBAM 신고서에 검증된 실제배출량을 사용할 수 있도록 하려면 어떻게 해야 하는가? 45

5.13. 나는 수입자이다. 내 검증보고서의 잘못에 대하여 내가 책임을 지는가? 45

5.14. 집행위원회는 검증에 관한 가이던스와 교육을 제공하는가? 46

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

5.15. 나는 사업자이다. 인정받은 검증기관과 매년 현장검증 일정을 잡아야 하는가? 46

5.16. 러시아의 침략 전쟁이라는 어려운 상황에도 불구하고 검증기관은 우크라이나에 있는 사업장의 대면 현장검증을 수행해야 하는가? 47

5.17. 나는 신고인이다. 특정 제품에 대한 검증된 실제배출량을 제공하려면 어느 검증보고서를 사용해야 하는가? 47

5.18. 나는 사업자이다. 내 사업장에서 사용되었지만 생산되지 않은 전구물질에 대하여 검증된 실제배출량에 의존할 수 있는가? 48

5.19. 검증 인력(검증팀장 및 기술 검토자)에게 영어 능력 증명이 요구되는가? 48

5.20. 2025년에 생산되었지만 2026년에 수입된 제품은 생산 연도와 관계없이 CBAM의 적용을 받는가? 48

5.21. 다른 사업장에서 생산된 전구물질의 배출량은 어떻게 반영해야 하는가? 49

6. 부문별 규칙 49

Cement 49

6.1. 시멘트는 CBAM의 범위에서 복합제품으로 정의되는가? 49

Fertilisers 49

6.2. 비료 생산에 수반되는 발열 화학반응은 직접배출량으로 계산되는가? 50

6.3. 요소에 결합된 CO2를 음의 배출량으로 계산할 수 있는가? 50

Iron and steel 50

6.4. When calculating the embedded emission of steel products, are auxiliary processes such as lime kilns or coke oven plants plants included in the boundary calculation? 50

6.5. 철광석 펠렛은 CBAM의 범위에 속하는가? 50

Aluminium/Steel 50

6.6. 알루미늄/철강 제품의 내재배출량은 합금 등급별로 따로 결정해야 하는가? 51

Electricity as a CBAM good 51

6.7. CBAM은 EU 회원국의 배타적 경제수역(EEZ)에서 생산된 전력에 적용되는가? 51

6.8. 확정기간에 전력 수입에 대한 승인된 CBAM 신고인은 누구인가? 51

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

6.9. 확정기간에 전력 수입에 대하여 누가 '승인된 CBAM 신고인'이 되기 위하여 신청해야 하는가? 51

6.10. 수입 전력의 내재배출량을 결정하는 데 어떤 CO2 배출계수를 사용해야 하는가? 52

6.11. CBAM은 경유 전력에 어떻게 적용되는가? 53

6.12. 전력의 실제 내재배출량을 신고하기 위한 요건, 이른바 '조건부'는 무엇인가? 53

6.13. 전력의 내재배출량을 결정하기 위한 시스템 경계는 무엇인가? 54

7. 세관 54

General 54

7.1. 수입자는 세관신고와 CBAM 신고서에 대하여 서로 다른 세관 대리인을 이용할 수 있는가? 54

7.2. 간접 세관 대리인이 CBAM 신고서 제출을 수행하는 데 동의하지 않으면 어떻게 되는가? 55

7.3. 직접 세관 대리인은 EU 영역에 설립된 회사를 위하여 승인된 CBAM 신고인으로 행동할 수 있는가? 55

7.4. 수입자가 제3국에 등록된 회사의 지점이고 둘이 같은 EORI 번호를 공유하는 경우, 관련 국가 관할당국은 어디인가? 56

7.5. EU를 통과하는 제품을 CBAM에 따라 신고해야 하는가? 56

7.6. 수입 이외의 세관 절차(예: 임시수입)를 준수하지 않아 EU 안에서 자유유통에 들어갔고, 그 불이행 절차를 통하여 모든 관세와 세금이 이미 납부된 CBAM 대상 품목에도 CBAM 의무가 적용되는가? 56

7.7. 역내가공 제도에 놓인 CBAM 대상 품목을 신고해야 하는가? 57

7.8. 내가 수입한 CBAM 대상 품목에 관세 유예가 적용된다. 나는 CBAM에서 면제되는가? 57

7.9. 간접 세관 대리인이 일부 제품에 대해서만 CBAM 신고인으로 활동하고 다른 제품에 대해서는 활동하지 않기로 동의하면 어떻게 되는가? 그들은 CBAM 신고인으로 활동하는 제품에 대한 세관신고와 그렇지 않은 제품에 대한 세관신고, 두 가지 서로 다른 세관신고를 제출해야 하는가? 58

7.10. '신고인 기록 기재'(EIDR 승인)를 보유한 간접 세관 대리인은 세관 목적상 EU 수입자를 대신하여 행동하는 경우에도 CBAM 신고인으로 행동하는 것을 거부할 수 있는가? 58

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

7.11. CBAM 의무의 면제는 TORO가 사용되는 경우를 포함하여 역내가공 EX/IM(사전 수출)에도 적용되는가? 58

7.12. EU 관세영역과 CBAM의 적용에 관하여 북아일랜드의 현재 지위는 어떠한가? 59

7.13. 북아일랜드는 EU 관세영역의 일부인가? 59

7.14. Are goods of GB origin transferred to the EU from Northern Ireland subject to CBAM? 59

Rules of origin 59

7.15. EU 원산지는 어떻게 증빙해야 하는가? 59

7.16. 부속서 III에 열거된 국가와 영역에 대해서는 신고서에 데이터를 제공하고 CBAM 대상 품목의 원산지를 증빙하는 데 어떤 규칙을 사용해야 하는가? 60

7.17. 스위스에서 EU 관세영역으로 반입되는 CBAM 대상 품목의 경우, 비특혜원산지를 증명할 목적으로 특혜원산지 증명을 사용할 수 있는가? 60

7.18. CBAM과 관련하여 현재 노르웨이와 아이슬란드는 왜 스위스와 다르게 취급되는가? 61

7.19. CBAM은 '재수입 물품'에 적용되는가? 61

7.20. CBAM 대상 품목의 원산지는 어떻게 결정해야 하는가? 62

7.21. CBAM 대상 품목의 '원산지'와 '생산국'은 어떻게 다른가? 62

TARIC document codes 63

7.22. 수입자가 이미 승인된 CBAM 신고인 지위를 보유하고 있지만 아직 50톤 임계값을 넘지 않은 경우 어떤 TARIC 서류 코드를 사용해야 하는가? 63

7.23. 이전에 역내가공에 놓였던 CBAM 대상 품목이 자유유통을 위하여 반출되거나 배타적 경제수역(EEZ)에 반입되는 경우 세관신고에 어떤 Y 코드를 기재해야 하는가? Y422와 Y128을 모두 신고해야 하는가? . 63

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

1. 일반

1.1. CBAM 대상 품목의 수입자는 어떤 의무를 준수해야 하는가?

2026년 1월 1일부터 수입자가 CBAM 대상 품목을 EU 관세영역으로 수입하려면 승인된 CBAM 신고인이어야 한다. 이를 위해서는 자신이 설립된 회원국의 국가 관할당국에 연락하여 승인을 신청해야 한다. 국가 관할당국의 목록은 여기에서 공개적으로 볼 수 있다: List of National Competent Authorities for CBAM.

그러나 연간 단일 중량 임계값(50t) 미만으로 수소와 전력 이외의 CBAM 대상 품목을 수입하는 수입자는 승인이 필요하지 않다. EU로 수소와 전력을 수입하는 수입자는 언제나 승인된 CBAM 신고인이어야 한다.

승인을 받으면 승인된 CBAM 신고인은 CBAM 등록부에 접근할 수 있으며, 그곳에서 CBAM 의무를 이행한다.

연간 임계값을 넘어 CBAM 대상 품목을 수입하는 승인된 CBAM 신고인은 다음 CBAM 의무를 준수해야 한다.

- 수입 연도의 다음 해 9월 30일까지, 즉 2026 수입 연도에 대해서는 처음으로 2027년 9월 30일까지, 전년도에 EU로 수입한 CBAM 대상 품목에 내재된 배출량에 관한 상세한 정보를 담은 CBAM 신고서를 제출해야 한다.

- 같은 날짜까지, 즉 2026 수입 연도에 대해서는 처음으로 2027년 9월 30일까지, 연간 CBAM 신고서에서 신고한 내재배출량에 상응하는 수의 CBAM 인증서를 제출해야 한다(1단계).

신고서를 제출하고 올바른 수의 CBAM 인증서를 제출한 후(각각 위의 1단계와 2단계), 승인된 CBAM 신고인은 CBAM 등록부의 계정에 남아 있는 일부 CBAM 인증서를 재매입받을 수 있다.

2027년부터 승인된 CBAM 신고인은 수입한 CBAM 대상 품목이 연간 임계값을 초과하면, 매 역분기마다 연초 이후 EU로 수입된 CBAM 대상 품목에 내재된 배출량의 적어도 50%에 해당하는 일정 수의 CBAM 인증서를 구매해야 한다.

CBAM 인증서의 판매는 2027년 2월 1일에 시작된다. 그날부터 승인된 CBAM 신고인은 2026년과 2027년 이후 모두에 대하여 EU로 수입한 CBAM 대상 품목에 내재된 배출량에 상응하는 CBAM 인증서를 구매할 수 있다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

1.2. CBAM 이행의 현재 단계는 어떠한가?

CBAM은 2026년 1월 1일부로 확정 단계에 들어갔다. CBAM은 2023년 5월 10일 규정 (EU) 2023/956으로 설립되었으며, 2023년 10월부터 2025년 12월까지 전환기간으로 적용되기 시작하였다. 이 전환기간 동안 CBAM 신고인은 EU 시장에 출시된 CBAM 대상 품목에 내재된 온실가스 배출량을 분기별로 보고하기만 하면 되었고, 금전적 의무는 없었다.

이 전환 단계는 관련된 모든 이해관계자가 이 메커니즘에 익숙해지는 데 결정적이었다. 전환기간에서 얻은 통찰은 집행위원회가 2025년 2월 26일에 채택한 간소화 패키지에 반영되었다. 2025년 10월 8일 규정 (EU) 2025/2083은 2026년 1월 1일 이후의 확정기간에 맞도록 CBAM을 간소화하고 강화하였다. 전환기간은 또한 집행위원회와 회원국의 국가 당국이 CBAM의 전면 적용 개시를 준비하는 데에도 결정적이었다. 집행위원회는 2025년 12월에 검토 보고서와 CBAM을 개정하는 입법 제안을 포함한 포괄적인 CBAM 패키지를 채택하였다.

1.3. CBAM은 어떻게 작동하는가?

탄소국경조정제도는 EU 배출권거래제를 반영하고 보완하도록 설계되었다. 이 제도는 EU 역내시장으로 수입되는 선정된 수의 제품에 내재된 배출량에, EU 생산자가 배출권거래제에 따라 지불하는 것과 동등한 수준의 가격을 매긴다.

CBAM은 EU 배출권거래제를 반영하고 보완하도록 설계되었다.

- 2026년 1월 1일부터 납부해야 하는 CBAM 금전적 조정은 제3국 또는 영역을 원산지로 하여 EU로 수입되는 제품에 내재된 온실가스 배출량에 근거하여 산정되며, 그 배출량은 EU에서 같은 제품을 생산할 때 EU 배출권거래제에 따른 배출량 보고와 일치하는 방법론에 따라 결정된다.

- 2027년 2월부터 EU 수입자는 제품이 EU의 탄소가격제 규칙에 따라 생산되었다면 지불했을 탄소가격에 상응하는 CBAM 인증서를 구매해야 한다.

- 수입한 CBAM 대상 품목의 내재배출량을 신고해야 하는 첫 기간은 2026년이다. 어느 연도 ‘n’에 대한 연간 CBAM 신고서의 제출 기한은 n + 1년 9월 30일이다. 이 배출량은 제출해야 하는 CBAM 인증서의 수와 같으며, 그 수는 다시 두 요소, 즉 무상할당 조정(EU 배출권거래제에 따라 사업자에게 부여되는 무상할당과 동등한 것)과 수입 제품의 생산에 따른 내재배출량에 대하여 제3국에서 실질적으로 지불된 탄소가격만큼 줄어든다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

CBAM은 탄소누출의 위험을 줄이는 데 도움이 되는 동시에, 비EU 국가의 생산자가 생산공정을 친환경적으로 바꾸고 제3국이 탄소가격제 조치를 도입하도록 장려한다.

CBAM은 세계무역기구(WTO) 규칙을 포함하여 EU의 국제적 약속과 의무를 준수하도록 설계되었다.

기업과 다른 국가에 법적 확실성과 안정성을 제공하기 위하여 CBAM은 점진적으로 단계적으로 도입되고 있으며, 현재는 탄소누출 위험이 높은 부문의 선정된 수의 제품, 즉 철강, 시멘트, 비료, 알루미늄, 수소 및 전력에만 적용된다.

1.4. CBAM은 EU 배출권거래제와 어떻게 상호작용하는가?

EU 배출권거래제는 세계 최초의 국제 배출권거래제이자 기후변화에 대응하는 EU의 대표 정책이다. 이 제도는 발전과 대규모 산업 사업장에서 배출할 수 있는 온실가스 배출량에 상한을 설정한다. 배출권은 배출권거래제 거래시장에서 구매해야 하지만, 탄소누출을 방지하기 위하여 일정 수의 무상 배출권이 산업에 배분된다. 탈탄소화의 유인을 강화하기 위하여, 무상 배출권이 줄어듦에 따라 CBAM이 점진적으로 도입되고 있다. EU 배출권거래제에서 무상 배출권의 수는 모든 부문에서 시간이 지남에 따라 줄어든다. CBAM 부문의 경우, 배출권거래제가 EU의 야심 찬 기후 목표를 달성하는 데 최대의 효과를 낼 수 있도록 2026년부터 감소가 가속화된다. 동시에 CBAM 금전적 조정은 EU 배출권거래제에 따라 EU 생산자에게 주어지는 무상할당의 단계적 폐지와 나란히 점진적인 일정에 따라 단계적으로 도입된다.

CBAM은 EU로 수입되는 CBAM 대상 제품의 내재배출량에 상응하는 인증서 체계에 근거한다. CBAM은 '총량제한 배출권거래' 제도가 아니므로 필요한 일부 제한된 영역에서 배출권거래제와 다르다. 그럼에도 CBAM 인증서 가격은 배출권거래제 배출권 가격을 반영한다.

2026년 1월 1일부터 수입자가 납부해야 하는 CBAM 금전적 조정은 개정된 EU 배출권거래제를 반영하도록, 특히 CBAM 대상 부문에서 이용 가능한 무상 배출권의 감소를 반영하도록 조정된다. 이는 CBAM 금전적 조정이 그 부문에 대하여 배출권거래제에 따라 할당되는 무상 배출권의 감소를 고려하여 산정된다는 뜻이다. 간단히 말해, CBAM 부문의 EU 배출권거래제 무상 배출권이 2034년에 완전히 폐지될 때까지 CBAM은 EU 배출권거래제에 따른 무상 배출권의 혜택을 받지 않는 배출량 부분에만 적용되며, 이로써 수입자가 EU 생산자와 비교하여 공평하게 대우받도록 보장한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

1.5. 제3국에서 이미 지불한 탄소가격은 어떻게 고려되는가?

CBAM은 제3국에서 실질적으로 지불된 탄소가격을 고려하여 의무에서 차감한다. CBAM 규정에 정해진 이 원칙은 이 수단이 공정하도록 보장한다. CBAM을 위하여 신고된 배출량에 대하여 이미 탄소가격을 지불하였다면 두 번 지불해서는 안 된다.

차감은 의무 이행 제도, 즉 본질적으로 내재배출량에 명시적으로 부과되는 탄소세와 배출권거래제에 따른 배출권에 관한 것이다. 탄소가격은 환급되거나 보상받지 않는다는 의미에서 실질적으로 지불된 것이어야 한다. 예를 들어 배출권거래제에 따라 무상 배출권이 부여되거나 탄소세에 면제가 있는 경우가 이에 해당한다.

EU 집행위원회는 2026년에 채택될 이행법에서 이 공제를 허용하는 규칙을 정할 것이다. 여기에는 필요한 증거의 유형과 그 증거를 독립적인 사람이 어떻게 인증해야 하는지가 포함된다. 그 규칙은 또한 탄소가격제 수단에 따라 일정한 배출량에 대해 지불된 탄소가격을 신고된 CBAM 대상 품목의 내재배출량에 어떻게 귀속해야 하는지도 명확히 할 것이다.

채택에 앞서 집행위원회는 이행법 초안을 바탕으로 모든 이해관계자와 협의할 것이다. 이를 통해 EU 집행위원회는 여러 관할 구역에서 적용되는 탄소가격제 규칙의 서로 다른 설계를 충분히 고려하고, 2027년 9월까지 제출해야 하는 첫 CBAM 신고서에 맞추어 제때 규칙을 채택하게 될 것이다. 이 이행법에는 CBAM 신고인과 제3국 사업자를 가장 잘 지원하기 위한 안내 자료가 함께 제공될 것이다.

CBAM 규정의 최근 개정에서 도입된 간소화에 근거하여, 집행위원회는 탄소가격제 규칙이 적용되는 국가별로 '기본 탄소가격'을 제공할 계획이기도 하다. 기본 탄소가격은 내재배출량 산정을 위한 기본값과 비슷하게 기능한다. 신고인은 집행위원회의 기본 탄소가격에 의존하거나, 인증된 증거에 근거하여 실질적으로 지불된 탄소가격의 차감을 청구할 수 있는 가능성을 갖게 된다. 집행위원회는 현재 이 값을 가능한 한 빨리 제공하고 2027년 9월에 제출해야 하는 신고서에 대하여 CBAM 등록부에서 직접 사용할 수 있도록 하는 방법을 검토하고 있다.

1.6. CBAM은 모든 생산자가 공정하게 대우받도록 어떻게 보장하는가?

CBAM은 특히 다음 네 가지 CBAM 설계 특징 덕분에 수입 제품이 EU 제품보다 '불리하지 않은 대우'를 받도록 보장한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

- CBAM은 내재배출량의 '실제값'을 고려한다. 이는 EU로 수출하는 기업의 탈탄소화 노력이 더 낮은 CBAM 납부액으로 이어진다는 뜻이다.

- EU 생산자에게 부여되는 무상할당은 CBAM 금전적 조정에서 차감된다.

- EU 밖에서 실질적으로 지불된 탄소가격은 이중 가격을 피하기 위해 조정에서 공제된다. 그리고
- CBAM 대상 품목의 수입을 위해 구매해야 하는 CBAM 인증서 가격은 EU 배출권거래제(EU ETS)에 따른 EU 생산자의 가격과 같으며, 분기별로 CBAM 전용 웹사이트에 공표된다.

1.7. 새 제도는 어떤 부문을 대상으로 하며, 그 부문은 왜 선정되었는가?

CBAM은 다음 부문의 제품 수입에 적용된다.

- 시멘트
- 철강
- 알루미늄
- 비료
- 수소
- 전력

이 부문은 특정 기준, 특히 탄소누출 위험이 높고 배출집약도가 높다는 기준에 따라 선정되었으며, 이 부문은 완전히 단계적으로 도입되면 결국 배출권거래제가 적용되는 부문 배출량의 50% 이상을 차지하게 된다. 앞으로 CBAM은 배출권거래제의 다른 부문으로 확대될 수 있다(하류제품에 관한 우리의 제안을 언급해야 하는가?).

1.8. CBAM은 마요트나 레위니옹과 같은 EU 최외곽 지역에서 생산된 제품에 적용되는가?

CBAM 규정은 제3국을 원산지로 하여 EU 관세영역으로 수입되는 CBAM 대상 품목에만 적용된다. EU 관세영역을 이루는 영역의 목록은 EU 관세법(규정 (EU) No 952/2013) 제4조에 들어 있다. 레위니옹, 마요트, 과들루프 및 마르티니크를 포함한 EU의 최외곽 지역은 EU 관세영역의 일부이므로, CBAM 규정은 이 영역에서 생산된 제품에는 적용되지 않는다.

EU 관세영역의 일부가 아닌 해외 국가 및 영역(예: 뉴칼레도니아)은 CBAM의 목적상 '제3국'으로 본다. 그 국가와 영역을 원산지로 하는 제품은 제3국 원산지를 가지므로 CBAM 규정이 적용된다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

1.9. 어느 제3국이 CBAM의 적용 범위에 드는가?

CBAM은 원산지와 관계없이 선정된 일정 수의 제품에 적용된다.

유일한 예외는 EU 배출권거래제에 참여하는 제3국(즉 유럽경제지역(EEA)의 비EU 회원국인 아이슬란드, 리히텐슈타인 및 노르웨이) 또는 EU 배출권거래제와 연계된 배출권거래제를 가진 제3국(즉 스위스)을 원산지로 하는 제품이다.

같은 제품에 대해 탄소가격이 두 번 지불되지 않도록, 그 국가들을 원산지로 하는 제품은 CBAM에서 제외된다.

1.10. 국가 관할당국(NCA)이란 무엇인가?

각 회원국은 국가 관할당국(NCA)을 지정하였으며, 국가 관할당국은 규정 (EU) 2023/956에 정해진 기능과 임무를 수행한다. 국가 관할당국은 '승인된 CBAM 신고인'의 지위를 부여한다. 국가 관할당국은 CBAM 신고서를 검토할 수도 있다. 국가 관할당국은 궁극적으로 CBAM의 규칙 준수를 보장하며 과징금을 부과할 수 있다.

국가 관할당국의 목록은 집행위원회의 CBAM 전용 웹페이지에 공개되며 계속 갱신된다: 탄소국경조정제도 - Taxation and Customs Union. 관할하는 국가 관할당국은 승인된 신고인이 설립된 회원국의 국가 관할당국이다.

1.11. CBAM은 '중고' 제품에 적용되는가?

CBAM 규정은 CBAM 규정 부속서 I에 포함되고 EU 단일시장에서 자유유통을 위한 반출이 된 모든 제품에 적용된다.

1.12. CBAM은 포장재에 적용되는가?

포장재의 CN 코드가 세관신고에 기재되고 CBAM 규정 부속서 I의 대상인 경우 CBAM 의무가 적용된다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

1.13. CBAM은 군용 제품에 적용되는가?

CBAM 규정 제2조(3)(c)호에 규정된 바와 같이, CBAM은 EU 관세법 위임규정(UCC-DA) 2015/2446 제1조 제49호에 따른 군사 활동의 맥락에서 이동되거나 사용될 제품에는 적용되지 않는다.

다만 UCC-DA(2015/2446) 제1조(49)는 위 조의 a)호와 b)호에 명시된 군사 활동의 맥락에서 군대 사이에(예: NATO 기지 사이에) 이동되는 제품만을 가리킨다는 점에 유의한다. 따라서 UCC-DA 제1조(49)의 정의는 상업용 제품의 이동, 예를 들어 상업 회사가 EU 군대에 판매하는 제품에는 적용되지 않는다. 그러므로 그러한 제품이 EU로 수입될 때에는 CBAM이 적용된다.

UCC-DA 제1조(49)에 정의된 군사 활동의 맥락에서 이동되거나 사용될 군용 물품의 국경 간 이동에 대하여 세관 목적으로 사용할 수 있는 서류는 규정 (EU) 2015/2446(UCC-DA) 제1조(50) 및 (51)에 정의된 NATO 또는 EU 서식 302이다. 그러한 제품이 서식 302로 신고되는 경우 그 제품은 CBAM의 적용을 받지 않는다. 다른 방식으로 신고되는 경우에는 수입자가 세관신고에서 그 제품이 CBAM 규정 제2조(3)(c)호에 따라 CBAM의 적용을 받지 않는다는 점을 밝히는 것이 바람직하다. NATO 및 EU 서식 302의 사용에 관한 상세한 정보는 '군사 활동의 맥락에서 이동되거나 사용될 군용 물품에 대한 EU의 세관 절차(서식 302의 사용)'에 관한 조세총국(TAXUD)의 가이던스에서 찾을 수 있다.

또한 제품이 EU 회원국(MS)의 군 당국에 의해 또는 군 당국을 대신하여 수입되지만 UCC-DA 제1조(49)에 언급된 활동에 이동되거나 사용되지 않는 경우, 그 제품은 CBAM 면제를 받을 수 없다는 점에 유의해야 한다.

정보의 완전성을 위해, UCC-IA 제324조(1)(c) 및 (3)에 따르면 항공기 인도를 위해 역내가공에 놓인 제품으로서 재수출된 것으로 간주되는 제품의 경우, 수리는 이 규정의 범위에 속한다는 점에 유의한다. 그 경우 CBAM은 적용되지 않는다.

1.14. 내재배출량의 산정 방법에 관한 상세한 정보는 어디에서 찾을 수 있는가?

내재배출량의 산정을 수행하고 사업자 배출량 보고서를 작성하는 데 필요한 모든 정보는 확정기간에 제품에 내재된 배출량의 산정 방법을 정하는 이행규정 (EU) 2025/2547에 규정되어 있다. 집행위원회 실무부서는 배출량 보고를 쉽게 하기 위하여 가이던스와 커뮤니케이션 템플릿을 공개하고 주기적으로 갱신한다. 이 문서들은 준비되는 대로 CBAM 웹페이지에서 찾을 수 있다: 탄소국경조정제도.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

CBAM 웹사이트에는 웨비나, 온라인 교육 및 그 밖의 자료도 있다.

1.15. 배출량 보고서 서식이 담긴 Excel 파일을 반드시 사용해야 하는가?

아니다. Excel 파일 서식의 사용은 의무가 아니지만 권장된다.

이 Excel 파일은 사업자가 이행규정 (EU) 2025/2547에 명시된 방법론에 따라 CBAM 대상 품목의 내재배출량을 결정할 수 있게 하는 도구이다. 이 서식은 모든 관련 소스스트림과 배출원, 전력 소비 및 관련 전구물질이 산정에 고려되도록 보장한다.

이 Excel 파일에는 보고 신고인에게 필요한 모든 정보를 담은 'Summary_Communication' 시트가 있다. 따라서 이 시트는 제3국 생산자와 수입자(또는 그 대리인) 사이의 소통을 쉽게 한다.

이용자가 커뮤니케이션 템플릿을 작성하는 것을 돕기 위하여 미리 채워 둔 판이 CBAM 웹사이트에 있다. 또한 필요한 모든 단계를 자세히 설명하는 교육 동영상을 다음 링크에서 볼 수 있다.

1.16. CBAM 신고서에 부정확하거나 불충분한 정보가 제출된 경우 누가 책임을 지는가?

책임은 승인된 신고인에게 있다. 이는 수입자이거나 간접 세관 대리인일 수 있다. 국가 관할당국은 승인된 신고인과 적절한 대화를 할 책임이 있으며 과징금을 부과할 수 있다.

1.17. 더 구체적인 추가 질문이 있으면 누구에게 연락할 수 있는가?

CBAM 이행에 관하여 가질 수 있는 모든 의문에 대하여 관련 국가 관할당국과 최종적으로는 집행위원회가 도움을 줄 수 있다.

국가 관할당국의 목록은 집행위원회의 CBAM 전용 웹페이지에 공개되며 계속 갱신된다: 탄소국경조정제도 - Taxation and Customs Union.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

1.18. CBAM 신고서에 대하여 누가 책임을 지는가?

CBAM 신고인은 누가 세관신고에 CBAM 계정 번호를 기재하는지에 따라 수입자 또는 간접 세관 대리인이다.

CBAM 의무를 책임지는 자는 다음 중 하나일 수 있다.

1. 자기 명의로 자기를 위하여 제품의 자유유통을 위한 반출에 대한 세관신고를 제출하는 경우의 수입자
2. 수입자가 EU 밖에 설립된 경우 규정 (EU) No 952/2013 제18조에 따라 지정된 간접 세관 대리인이 세관신고를 하는 때, 또는 수입자가 EU 안에 설립된 경우 간접 세관 대리인이 규정 (EU) 2023/956에 규정된 의무를 지기로 합의한 때의 간접 세관 대리인. 지정된 간접 세관 대리인은 EU에 설립되어 있어야 하며 해당 회원국이 정한 세관 대리인의 조건을 준수해야 한다(규정 (EU) No 952/2013 제18조 참조).

1.19. 수입자가 여러 간접 세관 대리인을 둘 수 있는가, 그리고 그 반대도 가능한가?

수입자는 여러 간접 세관 대리인을 자유롭게 이용할 수 있으며, 각 대리인은 자신의 세관신고에 기재한 특정 CBAM 대상 품목에 대하여 책임을 진다. 각 대리인은 세관에서 자신의 EORI 번호를 제시하며, 이것이 누가 CBAM 의무를 준수할 책임이 있는지에 대한 증거가 된다. 따라서 내재배출량이 이중으로 계산될 수 없다.

간접 세관 대리인은 여러 수입자를 위하여 CBAM 의무를 이행할 책임을 지고 승인된 CBAM 신고인으로 행동할 수도 있다. 그 경우에도 간접 세관 대리인은 관련 역년 동안 자신이 세관신고를 한 모든 CBAM 대상 품목을 담은 단일한 연간 CBAM 신고서 하나를 제출해야 한다. 간접 세관 대리인은 같은 연도에 대하여 둘 이상의 연간 CBAM 신고서를 제출할 수 없다.

1.20. EORI 번호란 무엇이며, CBAM 의무에서 EORI 번호는 어떤 역할을 하는가?

EU 관세법 위임법 2015/2446(이하 'UCC-DA') 제1조(18)에 따르면, '경제운영자 등록·식별 번호'(이하 'EORI 번호')는 경제운영자 또는 그 밖의 자를 관세 목적으로 등록하기 위해 세관당국이

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

경제운영자 또는 그 밖의 자에게 부여하는, EU의 관세 영역에서 고유한 식별 번호를 말한다. EORI 번호는 어느 EU 회원국에서나 해당 자의 관세 관련 활동에 사용될 수 있으므로 EU의 관세 영역에서 고유하다. 예를 들어 네덜란드 EORI 번호를 가진 네덜란드 회사는 스페인에서 자유유통을 위한 반출 신고를 제출할 수 있다. 그 네덜란드 회사가 세관 대리인을 이용하고자 하는 경우, 그 세관 대리인은 스페인에 설립되어 있을 수 있지만 반드시 그럴 필요는 없다. 후자의 경우 UCC 제18조(3)의 규정을 준수해야 한다. 어떤 경우에도 세관 대리에 관한 국내 법령과 관계없이, UCC 제39조 (a)호부터 (d)호까지에 정해진 기준(즉 관세 간소화를 위한 수출입 안전관리 우수업체(AEOC)가 충족하는 기준)을 준수하는 자는 자신이 설립된 회원국이 아닌 다른 회원국에서 그러한 서비스를 제공할 권리가 있다.

승인된 CBAM 신고인은 세관신고를 제출할 때 세관당국에 제공한 것과 같은 EORI 번호를 사용하여 연간 CBAM 신고서를 제출해야 한다. 경제운영자당 EORI 번호는 하나만 있을 수 있다. 그러나 EORI 번호는 어느 국가 관할당국이 CBAM 의무를 담당하는지에 영향을 미치지 않는다. CBAM 규정 제17조(1)에 따라, 승인된 CBAM 신고인의 지위를 부여할 책임이 있는 것은 설립지 회원국이다.

1.21. 여러 회원국에 있는 자회사들이 서로 다른 경제운영자 등록 및 식별(EORI) 번호를 가진 경우, 기업이 중앙 단위에서 신고하는 것이 허용되는가?

원칙적으로 CBAM 대상 품목은 세관당국에 제공된 EORI 번호를 통하여 승인된 CBAM 신고인에게 귀속된다. 이는 기본적으로 (서로 다른 EORI 번호를 가진) 여러 자회사의 CBAM 신고서는 따로 작성된다는 뜻이다.

그러나 같은 다국적 기업의 여러 그룹 법인은 모든 그룹 법인을 위하여 중앙 단위에서 세관 의무와 관련 CBAM 의무를 수행할 단일한 간접 세관 대리인 하나를 지정할 수 있다.

또한 그룹 법인 하나가 다른 모든 그룹 법인이 수입한 CBAM 대상 품목에 대하여 간접 세관 대리인으로 행동할 수도 있다. 그러나 일반 규칙은 여전히 적용된다. 승인된 CBAM 신고인으로 행동하며 CBAM 신고서를 제출하는 간접 세관 대리인은 그 CBAM 신고서가 다루는 제품에 관련된 세관 의무도 수행해야 한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

나아가 그룹 법인 하나가 같은 다국적 기업의 다른 그룹 법인을 위하여 서비스 제공자로서 CBAM 신고서를 제출하는 것도 가능하다. 이는 원칙적으로 가능하지만, (i) 다른 그룹 법인은 자신이 수입한 제품에 대하여 여전히 승인된 CBAM 신고인이므로 CBAM 신고서에 대하여 계속 법적 책임을 지며, (ii) 서비스 제공자로 행동하는 그룹 법인은 자신이 직접 수입한 제품을 포함하여 각 그룹 법인이 수입한 제품에 대하여 별도의 CBAM 신고서를 제출해야 한다.

2. CBAM 신고서와 등록부

2.1. 어떻게 '승인된 CBAM 신고인'이 될 수 있는가?

EU에 설립된 CBAM 대상 품목의 모든 수입자와, EU 밖에 설립된 수입자를 대신하여 활동하는 간접 세관 대리인은 EU로 CBAM 대상 품목을 수입하기 위해 승인된 CBAM 신고인의 지위를 취득해야 한다.

승인된 CBAM 신고인 지위의 신청은 CBAM 등록부를 통해 전자적으로 제출해야 한다. 신청은 신청인의 설립지 회원국의 국가 관할당국이 평가한다.

관할당국은 신청인이 법적 요건의 준수와 CBAM 의무를 이행할 역량을 포함하여 승인된 CBAM 신고인의 지위를 얻기 위하여 정해진 조건을 충족하는지 평가한다. 승인된 CBAM 신고인의 지위를 부여하거나 거부하는 결정은 CBAM 등록부에 기록된 때 효력이 생긴다.

승인된 CBAM 신고인의 지위를 가진 자만이 CBAM 대상 품목을 EU 관세영역으로 수입할 수 있다.

2.2. CBAM 신고인은 어떻게 '승인'을 받을 수 있으며, 확정기간 동안 승인의 일정은 어떠한가?

신청인이 설립된 회원국의 국가 관할당국은 신청인이 다음 기준을 충족하는 경우 승인된 CBAM 신고인의 지위를 부여해야 한다.

- 관세 법령, 조세 규칙, 시장 남용 규칙 또는 CBAM 규정의 중대한 위반이나 반복적 위반에 연루된 적이 없을 것
- 재정적 및 운영상 역량을 입증할 것
- 신청서를 제출한 회원국에 설립되어 있을 것
- EORI 번호를 부여받았을 것

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

승인을 부여하기 전에 협의 절차가 요구되며, 그 절차는 15영업일을 넘지 않는 것이 바람직하다. 전환기간 동안 EU 집행위원회는 승인 절차에 관한 추가 세부사항을 담은 하위 법령을 채택할 것이다(CBAM 규정 제17조(10) 참조).

2.3. 2026년 이후 EU 수입자가 승인된 CBAM 신고인이 아니면 CBAM 대상 품목의 수입을 금지할 것인가?

그렇다. CBAM 규정 제25조는 "세관당국은 승인된 CBAM 신고인 이외의 자에 의한 제품의 수입을 허용해서는 안 된다"고 규정한다.

2.4. 확정기간 동안 CBAM 신고서는 어떻게 제출할 수 있는가?

연간 CBAM 신고서는 승인된 CBAM 신고인이 CBAM 등록부를 통하여 제출해야 한다.

2.5. CBAM 신고서는 언제 제출해야 하는가?

승인된 CBAM 신고인은 규정 (EU) 2023/956 제6조에 따라 그 신고서가 다루는 제품이 수입된 연도의 다음 9월 30일까지 연간 CBAM 신고서를 제출해야 한다.

2.6. CBAM 등록부에는 어떻게 접근하게 되는가?

관할당국이 수입자의 신청을 승인하면 그 수입자는 승인된 CBAM 신고인으로 본다. 각 승인된 CBAM 신고인은 집행위원회로부터 CBAM 계정 번호를 부여받으며, 이로써 CBAM 등록부에 접근할 수 있다.

접근 관리는 EU 전역의 UUM&DS를 통하여 이루어진다. 이는 신고인이 각국 당국의 선택에 따라 선택지 1(CBAM Domain) 또는 선택지 2(Customs Domain)를 사용하여 CBAM 확정 시스템에 접근할 수 있다는 뜻이다.

확정기간 등록부에는 새로운 UUMDS 프로필이 필요하다. NCA는 기존 신고인이 확정기간 시스템에 접근할 수 있도록 이 새 프로필을 기존 신고인에게 부여해야 한다.

제3국 사업자도 CBAM 등록부에 접근할 수 있다. 제3국 사업자는 집행위원회 DG DIGIT의 EU-Access 플랫폼을 사용하여 CBAM 포털에 접근한다. 집행위원회는 제3국 사업자의 접근

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

요청을 확인하고 적절한 경우 접근을 허용한다. 플랫폼에 대한 접근을 취소해야 하는 경우 집행위원회는 회원국과 협의한다.

2.7. EU 집행위원회의 역할은 무엇인가?

집행위원회는 CBAM 등록부를 관리하고, CBAM 신고인이 전달한 CBAM 신고서를 검토하고 잠재적인 문제를 NCA에 알리며, CBAM의 이행과 우회 위험을 감시한다.

또한 집행위원회는 수입자에게 CBAM 인증서를 판매하기 위한 중앙 플랫폼을 관리할 것이다. 경제운영자는 이 플랫폼에서 CBAM 인증서를 구매하며, 구매한 CBAM 인증서를 이 플랫폼에서 제출할 수도 있다.

2.8. 인증서를 구매하려면 CBAM 등록부에 대한 접근이 필요할 것으로 이해하고 있다. 이 해석이 맞는지 확인해 줄 수 있는가?

그렇다. 그 해석이 맞다.

구매 절차는 다음과 같다.

1. 승인된 CBAM 신고인은 CBAM 등록부에 접근한다. 그곳에서 구매하려는 인증서의 수를 선택할 수 있다. 나머지 정보(가격 등)는 자동으로 채워진다.

2. 다음 단계는 결제이다. 이 선택지를 고르면 공통 중앙 플랫폼(CCP)으로 자동으로 이동하며, 그곳에서 결제 정보를 입력해야 한다.

3. 결제가 끝나면 CBAM 등록부로 다시 이동하며, 그곳에서 인증서를 이용할 수 있다.

승인된 CBAM 신고인만 CBAM 등록부에, 따라서 공통 중앙 플랫폼에 접근할 수 있다는 점에 유의한다.

3. CBAM 인증서와 CBAM 부담

3.1. 신고인은 언제 CBAM 인증서를 구매하는가?

CBAM 인증서의 판매는 2027년 2월에 시작된다. 이날부터 승인된 CBAM 신고인은 언제든지 CBAM 인증서를 구매할 수 있다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

다만 2027년부터 승인된 CBAM 신고인은 분기마다 최소 수량의 CBAM 인증서를 구매해야 한다. 이 최소 수량은 그 해 초부터 EU로 수입한 CBAM 대상 품목의 배출량의 50%에 해당한다. 따라서 승인된 CBAM 신고인은 매년 3월 31일, 6월 30일, 10월 31일 및 12월 31일에 CBAM 계정에 충분한 CBAM 인증서를 보유하도록 해야 한다.

또한 2027년에 승인된 CBAM 신고인은 2026년에 EU로 수입한 제품의 배출량에 상응하는 CBAM 인증서를 구매해야 한다.

3.2. 신고인은 어떻게 CBAM 인증서를 구매하는가?

승인된 CBAM 신고인은 자신이 설립된 회원국으로부터 CBAM 인증서를 구매한다. 모든 구매는 회원국과 집행위원회의 공동 조달 절차에 따라 집행위원회가 구축하는 공통 중앙 플랫폼(CCP)에서 이루어진다.

공통 중앙 플랫폼은 2027년 2월 1일에 운영을 시작한다.

공통 중앙 플랫폼은 승인된 CBAM 신고인만, 그리고 CBAM 등록부에서만 접근할 수 있다.

3.3. 신고인은 2026년 수입분에 대한 CBAM 인증서를 어떻게 구매하는가?

CBAM 인증서의 판매가 2027년 2월에 시작되므로, 2026년에 연간 임계값을 넘는 CBAM 대상 품목 수입에 대한 승인된 CBAM 신고인의 재정적 조정을 정하는 특정 규칙이 있다.

승인된 CBAM 신고인이 2027년에 구매해야 하는 CBAM 인증서의 수는 2026년 각 분기에 EU로 수입한 CBAM 대상 품목의 배출량(CO_2 톤)으로 산정한다. 이 결정은 해당 제품을 수입한 역분기에 근거하여 이루어진다.

집행위원회는 2026년에 분기마다 하나씩 4개의 분기별 가격을 산정할 것이다.

신고인은 2027년 2월부터 2027년 9월 30일 전까지 CCP에서 2026년에 EU로 수입한 CBAM 대상 품목에 내재된 배출량에 해당하는 수의 CBAM 인증서를 구매할 것이다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

3.4. CBAM 인증서를 다른 자에게 이전하거나 판매할 수 있는가?

아니다. CBAM 인증서는 그것을 구매한 승인된 CBAM 신고인이 사용해야 한다. CBAM 인증서는 다른 자에게 이전하거나 판매할 수 없으며, 그 자가 승인을 보유한 법인과 같은 그룹에 속하는 법인이라도 마찬가지이다.

또한 CBAM 인증서는 CBAM 의무의 준수 이외의 목적으로 사용할 수 없다.

승인된 CBAM 신고인이 구매한 CBAM 인증서는 신고인이 제출하거나, 신고인이 설립된 회원국이 재매입하거나, 집행위원회가 취소하는 것 중 하나로만 처리된다.

3.5. CBAM 인증서 가격은 얼마인가?

2026년에 집행위원회는 경매 플랫폼에서의 EU 배출권 경매 낙찰가격의 평균으로 CBAM 인증서 가격을 분기마다 산정한다. 이 가격은 유로로 산정되며 다음 날짜에 공개된다.

1분기	2분기	3분기	4분기
2026년 4월 7일	2026년 7월 6일	2026년 10월 5일	2027년 1월 4일

2027년부터 집행위원회는 경매 플랫폼에서의 EU 배출권 종가의 평균으로 CBAM 인증서 가격을 주 단위로 산정할 것이다. 이 가격은 유로로 산정되어 매주 공개된다.

배출권거래제 가격을 더 잘 반영하기 위해 평균은 경매 물량으로 가중한다.

3.6. 신고인은 어떻게 CBAM 인증서를 제출하는가?

승인된 CBAM 신고인은 매년 9월 30일까지, 그리고 2026년에 대해서는 처음으로 2027년 9월 30일까지 CBAM 등록부에서 연간 신고서를 제출한다. 연간 신고서에는 제출해야 하는 CBAM 인증서의 수가 표시된다. 제출해야 하는 이 CBAM 인증서의 수는 연간 신고서가 다루는 연도 동안 EU로 수입한 CBAM 대상 품목의 내재배출량을 CO2 톤으로 표시한 양에 해당한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

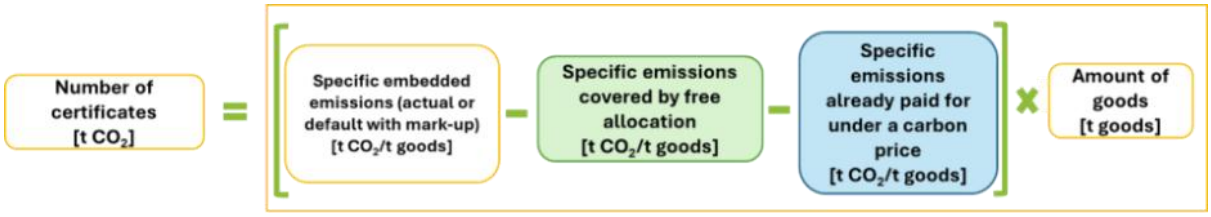
매년 9월 30일까지, 그리고 2026년분에 대해서는 처음으로 2027년 9월 30일까지, 승인된 CBAM 신고인은 같은 해의 연간 신고서에서 신고한 수의 CBAM 인증서를 CBAM 등록부에서 제출할 것이다.

이를 위해 승인된 CBAM 신고인은 CBAM 등록부의 자기 CBAM 계정에 있는 CBAM 인증서 가운데 제출하고자 하는 CBAM 인증서를 선택한다.

3.7. 제출해야 하는 CBAM 인증서의 수는 어떻게 산정하는가?

특정 연도의 각 CBAM 대상 품목에 대해 승인된 CBAM 신고인이 제출해야 하는 CBAM 인증서의 수는 이 수입 CBAM 대상 품목의 양과 고유 내재배출량에 의해 결정되며, 고유 내재무상할당량만큼 줄이고, 관련이 있는 경우 원산지에서 실질적으로 지불된 탄소가격으로 이미 충당된 고유 배출량만큼 줄인다.

다음 그래프는 제출해야 하는 CBAM 인증서의 산정을 요약한다(전력 이외의 제품의 경우)



어떤 제품에 대해 인증서 수가 음의 값으로 산정되는 경우 그 수는 0으로 정한다(즉 이 제품에 대해서는 CBAM 인증서를 제출할 필요가 없다).

고유 내재배출량은 (i) 검증된 실제배출량 또는 (ii) 기본값에 기초하여 보고할 수 있다(질문 4.25. “기본값이란 무엇인가? 어떻게 작동하는가” 참조).

무상할당이 적용되는 고유 배출량을 어떻게 결정하는지에 관한 자세한 내용은 질문 3.8 “지불해야 하는 CBAM 의무의 산정에서 무상할당은 어떻게 반영되는가?”를 참조한다.

제3국에서 지불한 탄소가격이 CBAM에서 어떻게 차감되는지에 관한 자세한 내용은 질문 3.10 “제3국에서 이미 지불한 탄소가격은 어떻게 고려되는가?”를 참조한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

3.8. 지불해야 하는 CBAM 의무의 산정에서 무상할당은 어떻게 반영되는가?

어떤 CBAM 대상 품목에 대하여 수입자가 지불해야 하는 CBAM 의무는 그 제품의 내재배출량에서 EU 생산자가 같은 제품의 생산에 대하여 받을 상응하는 무상할당을 줄인 것에 근거한다. 이로써 EU에서 생산된 제품과 제3국에서 생산된 제품이 동등하게 취급된다. 무상할당 조정의 산정 규칙은 이행규정 (EU) 2025/2620에 정해져 있다.

이 무상할당 조정은 EU 배출권거래제 벤치마크를 바탕으로 조정한 CBAM 벤치마크에 근거하여 산정한다. 이 조정은 또한 수입 제품의 수량, EU 배출권거래제에 따른 무상 배출권 총량의 부문 간 보정계수, 그리고 EU 배출권거래제 지침에 정의된 관련 CBAM 계수를 고려한다.

CBAM 계수는 2026년부터 2034년까지 CBAM 부문에서 EU 배출권거래제 무상 배출권의 단계적 폐지가 CBAM 의무의 상응하는 증가에 그대로 반영된다는 점을 나타낸다. 이는 CBAM의 무상할당 조정이 점차 줄어들고 그에 따라 CBAM 의무가 늘어나기 때문이다.

CBAM 규정은 승인된 신고인이 실제배출량 또는 기본값에 근거하여 수입 CBAM 대상 품목의 내재배출량을 보고할 수 있게 하므로, 무상할당 조정도 그 원칙을 반영한다.

실제배출량을 신고하는 경우 무상할당 조정도 실제 생산공정과 제품의 조성을 반영하는 것이 바람직하다('실제 무상할당 조정'). 그 경우 산정 규칙은 이행규정 (EU) 2025/2620 부속서 3절에 정의되어 있다.

내재배출량에 대하여 기본값을 신고하는 경우 조정도 무상할당의 기본값에 근거하는 것이 바람직하다. 그 경우 산정 규칙은 이행규정 (EU) 2025/2620 부속서 4절에 정의되어 있으며, 이 부속서의 B열에 정의된 CBAM 벤치마크에 근거한다. 해당하는 경우, 그 제품이나 전구물질의 원산지에 대하여 이행규정 (EU) 2025/2621 부속서 I에 표시된 것과 같은 생산경로를 사용해야 한다.

EU 배출권거래제에서는 일반적으로 발전에 대한 무상할당이 없으므로, 전력 수입에 대한 CBAM 부담에는 무상할당 조정이 없다.

3.9. CBAM 벤치마크는 어떻게 정의되었는가?

CBAM 벤치마크는 EU 배출권거래제 벤치마크의 조합에 근거하여 결정되었다. 이는 이용 가능한 배출권거래제 제품 벤치마크의 수가 제한되어 있고, 이 벤치마크가 CN 코드별로 정의되어 있지

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

않기 때문에 필요하였다. CBAM 벤치마크를 결정하는 데 따른 원칙은 EU 배출권거래제의 무상할당 규칙을 그대로 반영하는 것이었다.

CBAM 벤치마크는 CN 코드별로 정해진다. 경우에 따라서는 각 생산공정이 비슷하고 같은 전구물질이 사용되면 서로 다른 CN 코드의 벤치마크 값이 같다. 반면에 생산경로에 따라 여러 CBAM 벤치마크를 가진 CN 코드도 다수 있으며, 예를 들어 1차 철강으로 만든 제품과 2차 철강으로 만든 제품의 경우가 그렇다.

CBAM 벤치마크는 이행규정 (EU) 2025/2620 부속서에 CN 코드별로 제시되어 있다. CBAM 벤치마크는 두 열로 제시된다. A열 벤치마크는 그 제품을 산출하는 생산공정에 대한 공정 관련 CBAM 벤치마크이다(즉, 전구물질을 고려하지 않는다). A열 벤치마크는 이행규정 (EU) 2025/2620 부속서 3절에 정의된 산정 규칙에 따라 실제 데이터에 근거하여 내재무상할당량을 결정하는 경우에 사용된다. B열 벤치마크는 전구물질도 포함하므로, 최종 제품이나 전구물질의 내재무상할당량을 결정하는 데 기본값이 사용된 경우에 사용된다. 단순제품의 경우 A열의 벤치마크 값은 B열의 벤치마크 값과 같다.

이행규정 (EU) 2025/2620의 CBAM 벤치마크는 2026년 1월 1일부터 적용된다. 그 규정의 전문 (10)에 명시된 바와 같이, 이 CBAM 벤치마크는 2026년부터 2030년까지의 기간에 대한 최종 EU 배출권거래제 벤치마크가 공표된 직후 재검토하는 것이 바람직하다. 그런 다음 2026년부터 2030년까지의 기간에 대한 최종 배출권거래제 벤치마크에 근거하여 갱신된 CBAM 벤치마크가 2027년 1월 1일부터 수입되는 제품에 적용되는 것이 바람직하다.

3.10. 제3국에서 지불한 탄소가격은 CBAM에서 어떻게 차감되는가?

승인된 CBAM 신고인은 신고한 CBAM 대상 품목의 내재배출량에 대하여 원산지에서 이미 실질적으로 지불된 탄소가격에 상응하여 제출해야 하는 CBAM 인증서의 수를 감면하도록 청구할 수 있다.

CBAM 규정은 '탄소가격'을 "제3국에서 탄소 배출 감축 제도에 따라 세금, 부담금 또는 수수료의 형태로, 또는 온실가스 배출권거래제에 따른 배출권의 형태로 지불된 금전적 금액(...)"으로 정의한다.

"원산지에서 실질적으로 지불된" 탄소가격만이 CBAM 인증서 수의 감축에 산입된다. 승인된 CBAM 신고인이 환급이나 그 밖의 보상을 받는 경우, 실질적으로 지불된 탄소가격을 정할 때 그 혜택을 고려한다. 예를 들어 배출권거래제에 따라 무상 배출권이 부여되는 경우가 이에 해당한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

집행위원회는 2026년에 원산지에서 실질적으로 지불된 탄소가격의 차감에 관한 추가 세부사항을 정하는 이행법을 채택할 계획이다(CBAM 규정 제9조(4) 참조).

이 이행법은 특히 청구된 차감의 인정을 보장하기 위한 규칙을 정한다. 여기에는 외화로 실질적으로 지불된 탄소가격을 제출해야 하는 CBAM 인증서 수의 상응하는 감면으로 환산하는 규칙이 포함되며, 외화로 실질적으로 지불된 탄소가격을 연평균 환율로 유로로 환산하는 것도 포함된다(질문 3.7의 산정 요약 참조). 또한 가격이 "실질적으로 지불되었음"을 입증하는 데 필요한 실제 지불의 증거 유형과 독립적인 사람의 인증도 다룬다. 고려해야 하는 환급과 그 밖의 보상의 유형도 명시된다.

3.11. CBAM은 수입을 창출하는가, 그렇다면 그 수입은 어떻게 사용되는가?

CBAM은 예산 수입을 창출하도록 설계되지 않았다. 일반적으로 수입의 잠재적 변화는 앞으로의 배출권거래제 탄소가격 수준, 수입된 CBAM 대상 제품의 내재배출량, 그리고 제3국에서 실질적으로 지불된 탄소가격에 달려 있다. 그러나 CBAM의 도입은 내재 CO2 배출량의 감소로 이어질 것으로 예상되며 교역 상대국이 국내 탄소가격제 정책의 수입 창출 측면을 고려하도록 유인할 것이므로, 앞으로의 CBAM 수입은 이 정책의 부수적 효과에 불과할 것이다.

그러나 특히 도입 후 처음 몇 년 동안 수입이 창출되는 경우, 그 수입은 EU의 기관 간 협정 LI 433/28에 따라 EU 예산의 자체 재원이 된다.

4. 확정기간에 CBAM 대상 품목의 내재배출량을 산정하는 방법론

4.1. 기능단위란 무엇인가? 비료와 시멘트 제품의 기능단위는 왜 다르게 정의되는가?

이행규정 (EU) 2025/2547 제4조에 따라 기능단위는 그 조에 명시된 예외를 제외하고 기본적으로 "같은 CN 코드로 분류되는, 생산된 제품의 톤 단위 수량"으로 정의된다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

비료와 시멘트 제품의 경우 기능단위는 각각 질소 함량과 클링커 함량으로 정의된다. 그 이유는 기능단위는 제품의 기능이나 성능의 관점에서 정의해야 하며, 특히 그것이 제품의 특정 매개변수에 비례하는 경우 그러하기 때문이다. 시멘트의 경우 클링커 함량이 제품의 성능을 정하며, 이는 제품의 내재배출량과 상관관계가 있다. 질소계 비료의 질소 함량도 마찬가지이다.

4.2. 규정 (EU) 2023/956 부속서 I에 '철강' 제72류가 그렇게 열거되어 있으므로, 그 류에 속하는 모든 제품에 단일한 기능단위를 적용할 수 있는가?

CBAM이 적용되는 CN 코드는 규정 (EU) 2023/956(CBAM 규정) 부속서 I에 열거되어 있다.

이사회 규정 (EEC) 2658/87에 따르면 'CN 코드'는 CN 소호를 정하는 8자리 코드 번호를 가리킨다. CBAM 규정 부속서 I에 코드 '72'가 열거된 경우 이는 제72류 '철강'을 가리키며, 따라서 그 류에 속하는 모든 CN 코드를 포괄한다. 통합품목분류표 구조에 관한 더 자세한 내용은 여기에서 공식 문서를 참조한다.

따라서 고유 내재배출량은 서로 다른 8자리 CN 코드에 속하는 제품별로 따로 계산해야 한다. 다만 부속서 II A.4호는 같은 생산공정에 속하는 CN 코드의 의무적 묶음을 규정하고 있으므로 질문 4.4를 참조한다. CN 코드를 묶는 방법에 관한 추가 권고는 앞으로 몇 달 안에 공개될 방법론에 관한 가이던스에서 설명할 것이다.

4.3. 사업장의 정의는 무엇인가? 사업장은 현장의 법인에 따라 정해지는가? 같은 물리적 현장에 여러 사업장을 둘 수 있는가?

- '사업장'이란 생산공정이 수행되는 고정된 기술 단위를 말한다.

- '생산공정'이란 사업장에서 제품을 생산하기 위하여 수행되는 화학적 및 물리적 공정을 말한다.
- '제품'이란 CBAM 규정 부속서 I에 열거된 제품을 말한다.

따라서 사업장은 부속서 I의 제품의 생산공정이 이루어지는 현장이나 장소로 이해해야 한다. 생산공정은 그 공정이 생산하는 제품의 CN 코드로 정의되므로, 사업장은 같은 CN 코드에 속하는 제품의 생산으로 이어지는 모든 화학적 및 물리적 공정을 포괄하는 현장이다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

4.4. 조강, 철강 제품, 미가공 알루미늄 및 알루미늄 제품 범주에 속하는 제품은 언제 단일한 다기능 생산공정으로 묶어야 하는가?

조강, 철강 제품, 미가공 알루미늄 및 알루미늄 제품 품목군에 속하는 CN 코드의 제품(품목군 목록은 이행규정 부속서 I 참조)은 같은 규정 부속서 II A.4호에 규정된 조건이 충족되면 단일한 다기능 공정으로 묶어야 한다.

위에 언급한 각 품목군의 제품에 대하여 다음 두 조건이 충족되면 CN 코드의 묶음은 의무이다.

- 서로 다른 기능단위(즉, CN 코드)가 크기나 모양만 다를 것. 이는 주조, 압출, 압연 또는 단조 제품 등의 서로 다른 폭이나 두께를 가리키는 CN 코드를 단일한 생산공정으로 고려해야 한다는 뜻이다.

- 서로 다른 기능단위가 종류, 수량 및 비율이 같은 전구물질로 생산될 것

CN 코드를 묶는 방법에 관한 추가 권고는 앞으로 몇 달 안에 공개될 방법론에 관한 가이던스에서 설명할 것이다.

4.5. 비료 범주에 속하는 제품은 언제 단일한 다기능 생산공정으로 묶어야 하는가?

비료 품목군에 속하는 CN 코드의 제품(품목군 목록은 이행규정 부속서 I 참조)은 같은 규정 부속서 II A.4호에 규정된 조건이 충족되면 단일한 다기능 공정으로 묶어야 한다.

비료에 속하는 서로 다른 기능단위에 대하여 다음 두 조건이 충족되면 CN 코드의 묶음은 의무이다.

- 종류, 수량 및 비율이 같은 전구물질로 생산되거나, 또는 같은 물질로 구성될 것

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

- 농도만 다를 것

이는 다음과 같은 묶음이 가능하다는 뜻이다.

- 암모니아(CN 28141000 및 28142000)는 하나의 생산공정을 이룬다.
- 질산(CN 28080000)은 하나의 생산공정을 이룬다.
- 요소(CN 31021012, 31021015, 31021019, 31021090)는 하나의 생산공정을 이룬다.

- 질산암모늄과 그 혼합물(CN 31023010, 31023090, 31024010, 31024090)은 하나의 생산공정을 이룬다.
- 암모니아염(CN 31022100, 31053000, 31054000)은 하나의 생산공정을 이룬다.

- 질산염(CN 28342100, 31025000)은 하나의 생산공정을 이룬다.
- '복합비료' 품목군의 그 밖의 CN 코드는 공동 생산공정으로 볼 수 있다.

4.6. CBAM 대상 품목이 사업장에서 여러 생산경로를 거쳐 생산되는 경우 내재배출량은 어떻게 산정해야 하는가?

제품의 기능단위 생산에 여러 생산경로가 적용되는 경우, 모든 생산경로를 포괄하는 단일한 생산공정을 사용해야 한다(이행규정 (EU) 2025/2547 제4조 참조).

4.7. 같은 CN 코드에 속하는 제품에 대하여 별개의 생산공정 두 개를 만들 수 있는가?

아니다. CN 코드 하나당 생산공정은 하나를 넘을 수 없다. 이는 이행규정 (EU) 2025/2547 제4조가 한 사업장 안에서 같은 기능단위(예: 같은 CN 코드)에 속하는 모든 제품에 대하여 하나의 생산공정을 특정해야 한다고 규정하기 때문이다.

4.8. 한 사업장 안에서 같은 CBAM 대상 품목에 대하여 EU행 생산 로트와 비EU행 생산 로트의 내재배출량을 따로 산정할 수 있는가?

아니다. 생산공정을 목적지에 따라 인위적으로 나눌 수 없다. '생산공정'은 같은 기능단위(예: 같은 CN 코드)로 생산되는 모든 제품에 대하여 정의된다. 질문 4.7을 참조한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

4.9. 부속서 II에 열거되지 않은 전구물질을 사용하여 부속서 II에 열거된 복합제품을 생산하는 경우, 전구물질의 간접배출량을 복합제품의 내재배출량에 포함해야 하는가?

규정 (EU) 2023/956 부속서 II에 열거된 복합제품의 생산공정에 그 부속서에 열거되지 않은 전구물질이 하나 이상 포함되는 경우, 그 전구물질의 간접배출량을 복합제품의 내재배출량 산정에 포함해야 한다(이행규정 (EU) 2025/2547 부속서 I 제3호에 규정된 부문 공통 규칙 참조).

4.10. 서로 다른 사업장에서 온 같은 전구물질을 사용하여 복합제품을 생산하는 경우, 전구물질의 내재배출량은 어떻게 산정해야 하는가? 이행규정 (EU) 2025/2547 제14조(3)은 언제 적용할 수 있는가?

이행규정 (EU) 2025/2547 제14조(2)에 규정된 바와 같이, 복합제품을 생산하는 사업장이 특정 CN 코드에 속하는 전구물질을 여러 사업장으로부터 받는 경우, 그 CN 코드에 속하는 전구물질에 내재된 배출량은 기본적으로 서로 다른 사업장으로부터 받은 그 CN 코드에 속하는 전구물질에 내재된 배출량의 가중평균으로 결정해야 한다.

제14조(3)은 사업자가 특정 생산공정(즉, 특정 CN 코드의 생산)에 단일 사업장 또는 일부 사업장의 전구물질만 사용된다는 충분한 증거를 검증기관에 제공할 수 있는 경우에 적용할 수 있다. 그러면 사용된 그 전구물질의 내재배출량은 그 단일 사업장에서 얻은 전구물질의 내재배출량에 근거하여, 또는 그 일부 사업장으로부터 받은 전구물질에 내재된 배출량의 가중평균으로 결정해야 한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

4.11. 전구물질을 사용하는 철강 제품 생산자는 최종 철강 제품의 내재배출량을 계산하기 위하여 절단 공정에 투입되는 전구물질의 질량 대신 절단 후 남은 전구물질의 질량을 사용할 수 있는가?

절단 활동은 철강 품목군에 속하는 제품의 시스템 경계에서 제외된다(이행규정 (EU) 2025/2547 부속서 II 제3.16호 참조).

같은 규정 부속서 III B호에 따라, 전구물질의 내재배출량을 계산하기 위하여 사업자는 절단 활동의 배출량이 복합제품의 내재배출량에 산입되지 않더라도 생산공정에 투입되는 그대로의(절단 전) 전구물질의 질량을 사용해야 한다.

4.12. 부분산화나 자열개질로 생산되는 수소의 경우, 산소 생산에서 발생하는 배출량이 수소의 내재배출량에 포함되는가?

수소가 부분산화나 자열개질로 생산되는 경우 산소는 수소 생산의 투입 물질이다. 그러나 산소는 CBAM 규정 부속서 I에 열거되어 있지 않으므로 수소의 전구물질로 보지 않는다. 이행규정 부속서 IV 제3호에 따라 그 내재배출량은 고려하지 않는다. 따라서 공기 분리 설비의 연료 연소 및 전력 배출량은 수소의 내재배출량에서 제외하는 것이 바람직하다.

4.13. 서로 다른 사업장에서 나온 액체 비료의 생산 배치 둘 이상이 혼합되어 같은 탱크에 저장되는 경우 내재배출량은 어떻게 계산해야 하는가? 물질수지 관리연속성 모델을 계산에 사용할 수 있는가?

이를 해결하려면 내재배출량은 기능단위별로 보고해야 한다는 점을 염두에 두어야 한다. 이행규정 (EU) 2025/2547 제4조에 따르면 기능단위는 기본적으로 “같은 CN 코드로 분류되는, 생산된 제품의 톤 단위 수량”으로 정의된다. 비료라는 특정한 경우에 기능단위는 제4조에서 하나의 CN 코드로 생산된 제품에 함유된 질소의 킬로그램으로 정의된다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

이 경우 기능단위는 같은 CN 코드 제품의 서로 다른 배치 두 개로 이루어진다. 따라서 배출량은 기능단위 배출량의 가중평균으로 보고해야 한다.

물질수지 관리연속성 모델은 CBAM에서 추적성의 증거로 사용할 수 없다.

4.14. 내재배출량을 산정하기 위한 해당 기간은 언제인가? 이전 연도의 데이터를 사용할 수 있는가?

내재배출량을 결정하기 위한 기본 기준 기간은 온전한 역년이다. 이 기준 기간은 연간 CBAM 신고서에 보고하는 내재배출량의 산정에 사용된다.

기본적으로 제품은 수입한 역년 동안 생산된 것으로 추정해야 한다. 다른 생산 기간을 입증하는 정보가 있는 경우 이 추정은 번복될 수 있다.

보고기간은 2026년 이전의 어떤 기간도 될 수 없다.

회계연도와 같은 다른 기준 기간은 적어도 연속된 3개월을 포괄하고, 생산공정을 대표하며, 내재배출량의 결정에 일관되게 적용되는 경우에 사용할 수 있다.

내재배출량은 제품의 생산에 사용된 기준 기간에 해당하는 데이터를 사용하여 결정해야 한다. 이전 연도의 데이터는 관련 기준 기간의 데이터를 이용할 수 없고 사용된 데이터가 생산 조건을 계속 대표하는 경우에만 사용할 수 있다.

재고 품목을 포함하여 이전 기간에 생산되어 나중에 수입되는 제품의 경우, 내재배출량은 생산 기간에 걸친 배출량의 배분과 평균에 관하여 적용되는 규칙에 따라 결정해야 한다.

4.15. 단순제품과 복합제품이란 무엇인가?

CBAM 대상 품목에는 단순제품과 복합제품의 두 유형이 있다. “단순제품”은 CBAM 보고 방법론에 따라 내재배출량이 0인 것으로 보는 투입 물질로 생산된다. 따라서 단순 CBAM 대상 품목의 내재배출량은 전적으로 그 생산 중에 발생하는 배출량에 기초한다.

“복합제품”의 경우, 그 자체가 CBAM의 범위에 속하는 관련 전구물질이 생산공정에서 사용되었다면 그 내재배출량을 포함해야 한다. 관련 전구물질은 복합 CBAM 대상 품목의 생산에 사용되는 원료 가운데 그 자체가 CBAM 대상 품목인 것을 말한다. 시멘트 부문에서 전구물질의

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

전형적인 예는 포틀랜드 시멘트의 주성분인 시멘트 클링커이다.

4.16. 직접배출량과 간접배출량이란 무엇인가?

직접배출량은 CBAM 대상 품목의 생산공정 동안 발생하는 배출량을 포괄하며, 난방과 냉방의 생산 장소와 관계없이 난방과 냉방의 생산에서 발생하는 배출량을 포함한다. 이는 난방과 냉방의 생산이 사업장 밖에서 이루어지는 경우 그로 인한 배출량을 직접배출량으로 계산한다는 뜻이다.

간접배출량은 CBAM 대상 품목의 생산 중에 소비되는 전력의 생산을 포괄한다.

CBAM 대상 품목의 고유 내재 직접배출량과 간접배출량을 결정할 때에는 관련 전구물질의 내재 직접배출량과 간접배출량도 고려한다.

CBAM의 범위는 철/강, 알루미늄 및 수소에 대해서는 직접배출량으로 한정되며, 시멘트와 비료(및 괴성화 철광석)의 수입자는 직접배출량과 간접배출량을 모두 신고해야 한다.

4.17. '버블접근법'이란 무엇이며 어떻게 작동하는가?

사업장이 복합제품과 그 전구물질을 생산하고 그 전구물질이 복합제품을 생산하는 데 전부 사용되는 경우, 사업장 안에서 공동(단일) 생산공정을 정의할 수 있다.

4.18. 수입된 CBAM 대상 품목이 EU산 전구물질(예: 선철)을 사용하여 생산된 경우, 이를 산정에서 고려해야 하는가?

EU에서 생산된 전구물질을 사용하여 복합제품을 생산하는 경우, 그 전구물질의 고유 직접 또는 간접 내재배출량은 영으로 계산해야 한다(이행규정 (EU) 2025/2547 부속서 III B호).

EU산 전구물질을 내재배출량 산정에 포함할 필요는 없지만, 복합 CBAM 대상 품목의 생산에 사용된 전구물질의 수량은 보고해야 한다(같은 규정 부속서 II E호).

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

EU에서 생산된 전구물질의 고유 내재무상할당량도 마찬가지로 영으로 계산해야 한다.

4.19. 복합물 제품의 내재배출량 산정에 흡수 규칙을 적용할 수 있는가?

아니다. 흡수 규칙은 제품의 원산지 결정에 사용되는 개념이다. 흡수 규칙은 특정 조건이 충족되는 경우 원산지 제품의 후속 제조 작업에 사용되는 중간재의 원산지 지위를 유지하고, 중간재에 포함된 이전의 모든 비원산지 투입물 부분을 무시할 수 있게 한다. CBAM 대상 품목의 내재배출량 산정은 완전히 다른 규칙을 따른다.

4.20. CBAM 대상 품목의 생산에 대한 간접배출량은 어떻게 결정되는가?

간접배출량은 CBAM 대상 품목의 생산 중에 소비된 전력량에 적용되는 전력 배출계수를 곱하여 결정한다.

전력 배출계수는 다음 중 어느 하나를 반영할 수 있다.

- 소비된 전력을 공급하는 전력망의 배출계수, 또는
- 적용되는 CBAM 규칙에 따라 사용되는 경우의 실제 전력 배출계수.

간접배출량 산정에 사용할 전력 배출계수는 CBAM 방법론에 따라 결정되는, 전력이 생산된 국가나 지역에 적용되는 계수이다.

간접배출량은 간접배출량이 CBAM의 범위에 속하는 CBAM 대상 품목, 즉 시멘트와 비료(및 괴성화 철광석)에 대해서만 고려된다.

4.21. 현장 내 운송에서 발생하는 배출량을 산정에 포함해야 하는가?

컨베이어 벨트, 배관 및 그 밖의 고정 설비를 이용한 운송에서 발생하는 배출량은 포함된다. 이동식 기계(트럭, 지게차 등)의 사용에서 발생하는 배출량은 제외된다. 이는 EU 배출권거래제와 같은 규칙이다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

4.22. 내재배출량을 결정할 때 배출량을 줄이기 위하여 탄소 포집·활용(CCU)/탄소 포집·저장(CCS)을 사용할 수 있는가?

탄소 포집·활용/저장(CCUS)은 이산화탄소 배출량을 줄이기 위하여 시장에서 점점 더 이용 가능해지고 있는 기술이다. 그러한 배출 감축은 특정 기준이 충족되는 경우 CBAM 대상 품목의 내재배출량을 결정할 때 고려할 수 있다. 이 조건은 이행규정 (EU) 2025/2547 부속서 II B.8.2절에 명시되어 있다. 조건은 본질적으로 포집된 이산화탄소가 그것이 영구적으로 화학적으로 결합되는 제품을 생산하는 데 사용되거나, 포집된 이산화탄소가 장기 지질 저장소로 이송되는 것이다. 집행위원회 위임규정 (EU) 2024/2620은 온실가스가 제품에 영구적으로 화학적으로 결합된 것으로 보기 위한 요건을 정한다.

4.23. 석유회수증진(EOR)은 내재배출량 산정에서 차감 대상이 될 수 있는가?

석유회수증진(EOR)은 주로 석유 채굴을 늘리는 데 사용되는 기술이다. 그 공정에서 주입된 CO2는 석유 채굴 현장이 장기 지질 저장소를 제공하고 특정 기준이 충족되는 경우 이론적으로 내재배출량 산정에서 차감 대상으로 고려될 수 있다. 탄소 포집·저장(CCS)의 조건과 같은 이 조건은 이행규정 (EU) 2025/2547 부속서 II B.8.2절에 명시되어 있다.

4.24. 전과정평가(LCA)/전과정 목록 데이터베이스의 배출계수는 인정되는가?

아니다. 전과정평가(LCA)/전과정 목록 데이터베이스의 배출계수는 CBAM 대상 품목의 내재배출량 산정에 인정되지 않는다.

4.25. 기본값이란 무엇인가? 어떻게 작동하는가?

확정기간 동안 승인된 CBAM 신고인은 전력 이외의 모든 종류의 CBAM 대상 품목에 대하여, 그 제품에 대한 검증된 실제 내재배출량 데이터를 이용할 수 없는 경우 기본값을 사용할 수 있다. EU 관세영역으로 수입되는 제품(전력 제외)의 기본값은 이행규정 (EU) 2025/2621 부속서 I에 정해져 있다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

그 기본값은 국가별·연도별로 정해진다. CBAM 대상 품목이 명시적으로 열거되어 있지 않거나, 열거되어 있지만 해당 칸에 "-"가 표시되어 있는 경우, CBAM 신고인은 부속서 I의 "그 밖의 국가 및 영역" 표의 기본값을 사용해야 한다.

부속서 I의 CBAM 대상 품목 기본값은 그 값에 비례적으로 설계된 백분율 '마크업'만큼 높여야 한다. 이 마크업은 2026년에 10%, 2027년에 20%, 2028년부터 30%이다. 비료 부문에는 2026년부터 1%의 더 낮은 마크업이 적용된다.

마크업을 포함한 기본값은 기본값을 적용할 때 내재배출량이 과소평가되지 않도록 정해졌다. 따라서 대부분의 경우 승인된 CBAM 신고인에게는 기본값을 사용하는 것보다 실제값이 있으면 실제값을 사용하는 것이 더 유리할 것이다.

제3국 사업장의 사업자는 구매한 전구물질 제품의 실제 내재배출량 데이터를 이용할 수 없는 경우, 자기 공정의 배출량에 관한 실제 데이터와 함께 전구물질 제품에 대한 기본값을 사용할 수도 있다. 사업자가 전구물질 제품의 생산국을 아는 경우 이행규정 (EU) 2025/2621 부속서 I의 기본값(관련 마크업만큼 높인 값)을 사용하는 것이 바람직하다. 전구물질 제품의 생산국을 알 수 없는 경우 이행규정 (EU) 2025/2621 부속서 IV의 기본값(관련 마크업만큼 높인 값)을 사용하는 것이 바람직하다.

4.26. 기본값은 어떻게 정해졌는가?

이행규정 (EU) 2025/2621 부속서 I의 기본값은 EU 집행위원회 공동연구센터가 2023년에 전환기간을 위하여 수립한 방법론에 바탕을 둔다. 그 기본값은 공개적으로 이용 가능한 최선의 데이터에 근거하며, 전환기간 동안 제3국 생산자가 CBAM 등록부에 제공한 데이터를 사용한다. 신뢰할 수 있는 데이터가 충분하지 않은 경우, 사용할 기본값은 부속서 I의 "그 밖의 국가 및 영역" 표의 값으로, 이는 제품별 배출집약도가 가장 높은 10개 수출국의 평균에 해당한다.

4.27. 바이오매스 사용에서 발생하는 배출량은 어떻게 계산해야 하는가?

CBAM 방법론은 EU 배출권거래제와 같은 규칙을 따른다.

바이오매스가 공정 투입물로 사용되는 경우(예: 숯이 고로에서 환원제로 사용되거나 전극 생산에 사용되는 경우), 바이오매스 사용에서 발생하는 배출량은 계산하지 않는다('영 처리').

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

바이오매스(고체, 액체 또는 기체)가 연료로(즉, 에너지 목적으로) 사용되는 경우, 그 바이오매스가 재생에너지 지침 (EU) 2018/2001의 관련 지속가능성 및 온실가스 감축 기준을 충족하지 않는 한 배출량을 계산한다. 적용되는 기준은 사용되는 바이오매스의 종류에 따라 다르다.

4.28. 한 설비를 여러 생산공정이 동시에 사용하는 경우, 그 설비의 배출량을 각 생산공정에 어떻게 귀속시키는가?

사업장의 모든 투입물, 산출물 및 그에 상응하는 배출량은 이행규정 (EU) 2025/2547 부속서 I에 정의된 시스템 경계를 고려하여 특정된 생산공정에 귀속되어야 한다.

전체적으로 사업장의 관련 배출량은 CBAM 대상 품목과, 해당하는 경우 비CBAM 제품의 생산공정으로 100% 포괄되어야 한다.

여러 생산공정을 가진 사업장에서 공유 설비, 공유 '소스스트림' 또는 공유 배출원이 있는 경우, 투입물, 산출물 및 배출량은 적절한 몫으로 서로 다른 생산공정에 귀속되어야 한다. 귀속 원칙과 특정 규칙은 이행규정 (EU) 2025/2547 부속서 III에 정해져 있다.

4.29. 판매 가능한 규격 외 제품을 활동수준의 결정에 고려해야 하는가?

규격 외 제품이 판매 가능한 경우, 규정 2023/956 부속서 I에 열거되어 있으면 활동수준에 포함하는 것이 바람직하다.

4.30. CBAM 대상 품목으로 분류되는 최종 제품이 실제로는 금속 부품(CBAM 대상 품목)과 다른 재료(CBAM 대상 품목으로 보지 않음)를 함께 조립한 것으로 이루어진 경우, 소량 임계값의 충족 여부를 평가할 때 어떤 질량을 계산해야 하는가? 그 최종 제품의 내재배출량은 어떻게 계산해야 하는가?

이 최종 제품은 규정 (EU) 2023/956 부속서 I에 열거된 CN 코드로 분류되므로 CBAM의 범위에 속한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

수입자가 50톤 임계값을 넘는지 평가하는 데에는 세관신고에 기재된 이 CN 코드의 순중량을 고려한다. 이 조립 제품(관련 CN/TARIC 코드)에 대한 CBAM 신고인의 수입량이 역년당 50톤을 넘으면, 그 신고인은 CBAM 규정에 따른 모든 의무의 적용을 받는다.

실제값에 기초하여 최종 제품의 내재배출량을 결정하려면 다음 요소를 따르는 것이 바람직하다.

이 제품은 CBAM '전구물질'(이행규정 (EU) 2025/2547 부속서 I에도 열거된 투입 물질)로 볼 수 있는 금속 부품과, 그 규정 부속서 I에 열거되지 않은 다른 재료로 만들어졌으므로 '복합 CBAM 대상 품목'으로 볼 수 있다. 따라서 (실제값에 근거한) 최종 CBAM 대상 품목의 내재배출량은 순전히 전구물질로서의 금속 부품의 내재배출량으로 이루어지며, 그 정보만을 바탕으로 계산하는 것이 바람직하다(실제값 또는 집행위원회가 정한 기본값을 사용한다. 이행규정 (EU) 2025/2621 참조).

복합제품의 내재배출량을 기본값에 근거하여 결정하는 경우, 이행규정 (EU) 2025/2621 부속서 I에 규정된 기본값을 사용해야 한다.

4.31. 내재배출량을 결정할 때 철강 및 알루미늄 제품의 어떤 가공 공정을 고려해야 하는가?

'철 또는 강 제품' 범주의 제품을 생산하는 각 생산공정에 대하여, 시스템 경계 안에 있는 가공 공정은 이행규정 (EU) 2025/2547 부속서 I 3.16.2절에 정해져 있다. 여기에는 생산공정과 직접 또는 간접으로 연결된 모든 공정, 특히 재가열, 재용해, 주조, 열간압연, 냉간압연, 단조, 산세, 소둔, 피복, 아연도금, 신선이 포함되며, 철 또는 강 제품의 도금, 절단, 용접 및 마무리는 제외된다.

알루미늄 제품 범주의 제품을 생산하는 생산공정에 대하여, 시스템 경계 안에 있는 가공 공정은 이행규정 (EU) 2025/2547 부속서 I 3.18.2절에 정해져 있다. 여기에는 생산공정과 직접 또는 간접으로 연결된 모든 공정이 포함되며, 알루미늄 제품의 절단, 용접 및 마무리는 제외된다.

이 공정이 2차 사업장에서 이루어지거나 다른 회사에 외주로 맡겨지고 제품이 그 후 1차 사업장으로 반환되는 경우, 그 공정은 1차 사업장에서 이루어지는 것처럼 취급하는 것이 바람직하다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

4.32. 산정 결과 CBAM 의무가 음수가 되면 어떻게 되는가?

어떤 제품에 대하여 산정 결과 CBAM 의무가 음수가 되는 경우, 그 제품에 대한 CBAM 의무는 0으로 정한다. [이는 내재배출량이 무상할당 조정보다 적은 경우나 원산지에서 지불한 탄소가격이 EU 배출권거래제 가격보다 높은 경우에 해당한다.]

이는 CBAM 신고인이 CBAM 의무가 음수인 제품 하나를 포함하여 여러 CBAM 대상 품목을 수입하는 경우에도 적용된다. 그 경우 음수 값은 0으로 정해지며, 그 신고인의 다른 CBAM 대상 품목에 대한 CBAM 의무에서 차감할 수 없다.

5. 인정 및 검증

5.1. 인정받은 CBAM 검증기관이 되려면 어떤 적격성이 필요한가?

모든 법인은 CBAM 인정을 신청할 수 있다. 법인은 EU 회원국이나 제3국에 소재할 수 있다.

회사는 EN ISO 표준 14065(환경정보를 검증하는 기관에 대한 일반 원칙 및 요구사항)와 17029(타당성평가 및 검증 기관에 대한 일반 원칙 및 요구사항), 그리고 데이터 및 정보 심사에 관한 지식을 입증해야 한다.

또한 CBAM의 규칙, 특히 인정, 검증, 배출량의 모니터링 및 산정, 무상할당 조정에 관한 규칙에 대한 지식을 입증해야 한다.

회사는 또한 (사업자와 EU 당국에 대한) 독립성과 공평성이라는 핵심 요건을 갖추어야 한다.

이 모든 요건은 집행위원회 위임규정 (EU) 2025/2551에 상세히 명시되어 있다.

5.2. 인정받은 CBAM 검증기관이 되려면 어디에 신청할 수 있는가?

EU 회원국(또는 CBAM 규정이 EEA 협정에 편입된 후에는 EEA 국가)에 소재한 국가인정기구(NAB)만이 CBAM 인정을 제공할 수 있다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

유럽인정협력기구(EA)는 CBAM 인정을 제공하는 국가인정기구의 명부를 공개하여 정보 공유를 돕는다. 그 명부는 유럽인정협력기구의 웹사이트에 공개되어 있다.

EU 회원국이나 EEA 국가에 설립된 검증 회사는 인정 서비스가 제공되는 경우 자신이 설립된 회원국이나 EEA 국가의 국가인정기구에 신청해야 한다. 제3국에 설립된 검증 회사는 이 서비스를 제공하는 어느 국가인정기구에나 신청할 수 있다.

5.3. CBAM 인정 신청에 수수료가 있는가?

그렇다. 각 EU 회원국의 국가인정기구는 인정 비용과, 인정 후에는 연례 사후관리 활동 비용을 충당하기 위한 수수료를 정하였다. 인정 비용은 특히 신청인의 규모와 소재지, 그리고 신청 시 요청한 활동 그룹의 수에 따라 달라진다.

5.4. EU 국가인정기구는 인정 신청을 어떻게 처리하는가?

CBAM 규정에서 요구하는 바와 같이, 신청인은 EU 회원국의 국가인정기구(NAB)에 인정을 신청해야 한다.

신청인은 적격성과 공평성에 대한 적절한 보장을 제공해야 한다. 무엇보다도 신청인은 검증 규칙을 적용할 적격성과 내재배출량 산정을 위한 CBAM 방법론 규칙에 관한 지식을 갖추어야 한다.

인정 신청을 평가할 때 국가인정기구는 다음 조치를 수행한다.

a) 신청인이 제공한 필요 정보를 검토한다.
b) 내부 검증 문서의 대표 표본을 검토하고 신청인의 품질경영시스템과 검증 활동 수행을 위한 절차 또는 프로세스의 이행을 평가하기 위하여 신청인의 시설에 대한 현장검증을 실시한다.

c) 사업자 배출량 보고서의 검증에 관여하는 신청인 직원 가운데 대표적인 수의 직원이 CBAM의 규칙에 따라 업무를 수행하는지 확인하기 위하여 그 직원들의 업무 수행과 적격성을 참관한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

5.5. CBAM 인정은 영구히 유지되는가?

아니다. CBAM 인정은 5년 동안만 유효하다. 다만 검증기관이 계속해서 CBAM 요건을 충족하도록 보장하기 위해 국가인정기구가 수행하는 재평가를 거쳐 같은 기간 동안 갱신될 수 있다.

국가인정기구는 또한 검증기관에 대한 연례 사후관리를 수행한다. 검증기관이 더 이상 CBAM 요건을 충족하지 않는 경우, 국가인정기구는 인정의 정지나 취소 같은 행정 조치를 하거나 특정 인정 범위를 정지한다.

5.6. 인정을 받은 CBAM 검증기관은 어느 사업장이든 검증할 수 있는가?

인정받은 검증기관은 전 세계 어디에서나 검증 활동을 수행할 수 있으며, 검증보고서는 EU 회원국 전체에서 유효한 것으로 본다.

그러나 CBAM 인정 신청은 주로 품목군에 기초하여 서로 다른 인정 범위에 대해 할 수 있다. 그 결과 검증기관은 특정 CBAM 대상 품목, 예를 들어 시멘트나 비료의 검증에 대해서만 인정받을 수 있다.

따라서 사업장이 CBAM 검증기관이 인정받지 않은 인정 범위에 해당하는 CBAM 대상 품목을 생산하는 경우, 그 검증기관은 검증을 수행할 자격이 없을 수 있다.

5.7. CBAM 검증기관은 어떤 국제표준화기구 표준을 충족해야 하는가?

CBAM 검증기관은 EN ISO 17029('타당성평가 및 검증 기관에 관한 일반원칙 및 요구사항')의 준수를 입증해야 한다. EN ISO 14065('환경 정보 계획검증 및 결과검증 기관에 관한 일반원칙 및 요구사항')는 EN ISO 17029의 관련 부문 적용 표준이므로, CBAM 검증기관은 이 표준의 준수도 입증해야 한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

5.8. 인정받은 CBAM 검증기관은 검증 업무를 제3국에 있는 현지 지점이나 자회사에 외주할 수 있는가? 이 현지 지점이나 자회사는 별도의 CBAM 인정을 받아야 하는가?

인정받은 CBAM 검증기관은 CBAM 인정 및 검증 규칙과 EN ISO 14065에 따라, 그리고 그것이 정한 한도 안에서 특정 검증 활동을 다른 검증기관에 외주할 수 있다.

외부 위탁 기관이 아니라 인정받은 검증기관이 검증과 검증보고서에 대한 전적인 책임을 진다. 또한 인정받은 검증기관은 검증보고서의 발행이나 보고서의 기술 검토를 외부에 위탁해서는 안 된다.

외부 위탁 기관은 예를 들어 공평성과 독립성에 관한 충분한 보장을 제공해야 한다. 사업자도 특정 검증 활동을 외부에 위탁하는 데 동의해야 한다.

국가인정기구는 검증기관에 대한 인정 또는 사후관리 활동의 일환으로 외주를 받은 기관을 평가할 수 있다.

5.9. 보고된 CBAM 배출량 정보의 신뢰성은 어떻게 보장되는가?

집행위원회는 회원국 당국과 협력하여 보고된 배출량과 그에 상응하는 교역을 계속 감시하여, CBAM 규정과 그 하위 법령의 우회 관행과 불이행을 식별한다.

2026년 1월 1일부터 수입된 제품에 내재된, 신고된 실제배출량은 인정받은 CBAM 검증기관의 검증을 받아야 한다. 검증기관은 사업자가 제공한 내재배출량 산정이 정확한지 확인한다. 신고인은 사업자의 내재배출량 산정과 검증보고서를 CBAM 신고서에 포함한다.

집행위원회와 회원국의 국가 관할당국은 CBAM 신고서를 검토한다. 국가 관할당국은 CBAM 신고서에 오류가 있는 경우 과징금을 부과할 수 있다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

5.10. 수입한 CBAM 대상 품목의 내재배출량을 검증받으려면 누구에게 연락할 수 있는가?

CBAM 대상 품목을 생산하는 제3국 사업자만이 CBAM 방법론 규칙에 따라 자신의 배출량을 모니터링하고 산정하며 그 산정의 검증을 받도록 결정할 수 있다. 사업자가 이 서비스를 제공하지 않기로 하는 경우 신고인은 기본값을 사용해야 한다.

사업자는 CBAM에 대하여 정당하게 인정받은 어떤 검증기관이든 이용할 수 있다. 인정받은 모든 CBAM 검증기관은 CBAM 등록부에 등록된다. 또한 집행위원회는 인정받은 CBAM 검증기관의 목록을 공개 웹사이트에 정기적으로 공개한다. 끝으로 EU 국가인정기구는 자신이 인정한 기관에 관한 정보를 공개할 의무가 있다.

신고인은 등록된 사업자로부터 검증된 실제배출량에 관한 정보를 CBAM 등록부에서 직접 받는다. 2027년에 사업자는 CBAM 등록부에 등록할 필요가 없다. 사업자는 CBAM 등록부 밖에서 신고인에게 정보를 보낼 수 있다. 이 경우 신고인은 CBAM 신고서 제출의 일환으로 이 정보를 CBAM 등록부에 올려야 한다. CBAM 신고서 제출을 위한 CBAM 등록부 모듈은 2027년에 열린다.

5.11. 나는 수입자이다. 민간 기관이 유료 검증 서비스를 제안하며 연락해 오고 있다. 이것은 정당한가?

수입자는 수입 제품의 검증된 실제배출량에 관한 정보를 그 제품을 생산한 제3국 사업자로부터만 받는 것이 바람직하다. 그 밖의 누군가가 수입자에게 연락하여 검증보고서를 제공하겠다고 하면 사기일 가능성이 높다.

첫 검증보고서는 2027년 초에 작성될 것으로 예상된다. 제3국 사업자는 검증된 실제배출량에 관한 정보를 신고인에게 간단하고 안전하게 전달할 수 있도록 이미 CBAM 등록부에 등록해 두는 것이 바람직하다. 사업자가 CBAM 등록부에 등록되어 있지 않으면 사업자는 이 정보를 사적인 경로로 수입자에게 전달해야 하며, 수입자는 그 정보를 CBAM 등록부에 직접 제공해야 한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

5.12. 나는 CBAM 대상 품목을 수입한다. 2027년 9월 30일까지 제출해야 하는 첫 CBAM 신고서에 검증된 실제배출량을 사용할 수 있도록 하려면 어떻게 해야 하는가?

첫 단계는 CBAM 대상 품목을 생산한 사업자에게 연락하여 검증된 실제배출량을 제공할 의향이 있는지 문의하는 것이다. 사업자는 CBAM 등록부에 등록할 수도 있으며, 이 단계는 신고인이 검증된 실제배출량을 사용하는 것을 쉽게 한다.

사업자는 2026년에 자신의 내재배출량을 모니터링하고 산정하기 위한 즉각적이고 구체적인 조치를 취하는 것이 바람직하다. 그런 다음 사업자는 산정의 정확성을 검증할 인정받은 CBAM 검증기관을 찾아야 한다.

국가인정기구는 2026년 9월 무렵에 첫 CBAM 인정을 내주는 것이 바람직하다. 인정이 부여되기 전에는 어떠한 검증 업무도 이루어질 수 없지만, 사업자는 CBAM 인정을 받으려는 검증기관과 미리 접촉할 수 있다. 이로써 인정을 받은 후 2027년 초에 검증 업무를 신속하게 수행할 수 있다.

앞으로의 연도에 대해서는, 이미 모니터링 체계를 구축하고 특정 보고 연도에 대하여 검증된 실제배출량을 제공한 사업자가 앞으로의 보고 연도에도 이 작업을 되풀이할 가능성이 더 높다. 앞으로도 검증된 실제배출량을 계속 이용할 수 있도록 하려면 사업자와의 접촉이 결정적으로 중요하다.

5.13. 나는 수입자이다. 내 검증보고서의 잘못에 대하여 내가 책임을 지는가?

신고인은 검증보고서를 포함한 CBAM 신고서의 내용에 대하여 법적 책임을 지는 유일한 자이다. 제출해야 하는 CBAM 인증서의 총수에 영향을 미치는 오류가 검증보고서에 있으면 신고인은 과징금을 납부할 책임을 질 수 있다.

오류가 검증기관 같은 제3자가 제공한 잘못된 정보의 결과인 경우, 국가 관할당국은 과징금 금액을 줄일 수 있다.

신고인과 국가 관할당국 사이의 원활한 협력과 대화가 필수적이다. 집행위원회는 앞으로 몇 달 안에 CBAM 신고서 제출 절차에 관한 이행법을 채택할 것이다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

5.14. 집행위원회는 검증에 관한 가이던스와 교육을 제공하는가?

집행위원회 실무부서는 조세총국의 CBAM 전용 웹페이지에서 정보와 교육 자료를 정기적으로 제공한다. 이 웹페이지는 검증 등의 주제로 개최된 웨비나로 가는 링크를 제공한다.

집행위원회 실무부서는 내재배출량 산정 규칙과 인정 및 검증 규칙을 더 자세히 설명하는 가이던스를 공개할 것이다.

5.15. 나는 사업자이다. 인정받은 검증기관과 매년 현장검증 일정을 잡아야 하는가?

원칙적으로 검증기관은 제품이 생산되는 사업장에서 대면 현장검증을 수행해야 한다. 첫 현장검증은 중대하고 이례적이며 예측할 수 없는 상황이 있는 경우를 제외하고 항상 그러하다.

검증 대상인 두 번째 연속 연도에는 대면 현장검증을 때로 원격 현장검증으로 대체하거나 면제(= 대면 현장검증도 원격 현장검증도 하지 않음)할 수 있다. 그러나 이는 엄격한 조건이 적용되는 특정 상황에서만 가능하다. 사업장이 지나치게 복잡하지 않아야 하며, 검증기관이 사업장을 잘 이해하고 있어야 한다. 마지막 대면 현장검증 이후 사업장에 중요한 변경이나 수정이 없었어야 한다. 끝으로 검증기관은 모든 관련 정보를 원격으로 얻고 평가할 수 있어야 하며, 사업자 배출량 보고서에 중요한 오류와 부적합사항이 없다는 합리적 보증을 얻을 수 있어야 한다.

다음 해에 원격 현장검증을 하려면 이전 보고기간 동안 대면 현장검증이 이루어졌어야 한다. 현장검증 수행 의무를 면제하려면 최근 두 보고기간 동안 대면 현장검증이 이루어졌어야 한다.

온실가스를 배출하지 않는 전력 사업장에는 현장검증 수행 의무의 특정 면제가 적용된다. 특정 조건이 충족되면, 최근 다섯 보고기간에 적어도 한 번의 대면 현장검증이 있었다는 것을 조건으로 현장검증을 면제할 수 있다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

5.16. 러시아의 침략 전쟁이라는 어려운 상황에도 불구하고 검증기관은 우크라이나에 있는 사업장의 대면 현장검증을 수행해야 하는가?

검증 원칙에 관한 이행규정 (EU) 2025/2546 제4조(a)는 사업자가 통제할 수 없는 중대하고 이례적이며 예측할 수 없는 상황('불가항력' 상황)의 경우 검증기관이 대면 현장검증 대신 원격 현장검증을 수행할 수 있도록 허용한다. 검증기관은 그 특수한 상황을 극복할 수 없음을 확인하고, 보고서에 중요한 오류가 없다는 합리적 보증을 여전히 얻을 수 있도록 조치를 취해야 한다.

러시아의 우크라이나 침략 전쟁은 중대하고 이례적이며 예측할 수 없는 상황에 해당한다.

원격 현장검증을 수행하기로 한 검증기관의 결정은 국가인정기구의 사후 심사와, CBAM 신고서 검토의 일환으로 집행위원회와 국가 관할당국의 사후 심사를 받을 수 있다. 이 규정의 적용에 관한 더 자세한 내용은 집행위원회 실무부서가 현재 준비하고 있는 인정 및 검증에 관한 가이던스에서 제공될 것이다.

5.17. 나는 신고인이다. 특정 제품에 대한 검증된 실제배출량을 제공하려면 어느 검증보고서를 사용해야 하는가?

신고인은 수입 제품의 생산에 내재된 검증된 실제배출량을 제공해야 한다. 이는 검증된 실제배출량이 그 제품의 생산 연도(또는 '보고기간')에 해당해야 한다는 뜻이다. 입증 부담을 덜기 위해 생산 연도는 수입 연도로 추정한다. 예를 들어 CBAM 대상 품목의 수입이 2026년 1월 1일에 이루어지면 보고기간은 2026년으로 추정되며, 신고인은 2027년 9월 30일까지 제출해야 하는 CBAM 신고서에 2026년에 해당하는 검증된 실제배출량을 제공해야 한다.

그러나 실제 생산 시기를 확인할 충분한 증거가 있는 경우, 신고인은 제품이 생산된 기간에 해당하는 보고기간을 사용할 수도 있다. 예를 들어 CBAM 대상 품목의 수입이 2027년 1월 1일에 이루어지지만 이 제품이 2026년 11월 30일에 생산되었다는 증거가 있는 경우가 이에 해당한다. 이 상황에서 신고인은 보고연도 2027년에 해당하는 검증된 실제배출량을 사용하거나(추정), 실제 생산 시기의 증거를 제공하고 보고연도 2026년에 해당하는 검증된 실제배출량을 사용할 수 있다.

2026년 동안 수입된 제품의 경우, 그 제품이 실제로는 이전 연도에 생산되었더라도 보고기간은 법적으로 2026년으로 정해진다. 2026 보고 연도에 해당하는 검증된 실제배출량이 없으면

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

기본값을 사용해야 한다.

5.18. 나는 사업자이다. 내 사업장에서 사용되었지만 생산되지 않은 전구물질에 대하여 검증된 실제배출량에 의존할 수 있는가?

전구물질에 내재된 배출량은 다른 모든 CBAM 대상 품목과 같이 취급된다. 기본값이나 검증된 실제배출량 가운데 하나를 사용할 수 있다.

실제값을 사용하는 경우, 전구물질을 생산하는 사업장의 사업자는 복합제품을 생산하는 사업장의 사업자에게 검증된 실제배출량을 제공해야 한다. 2028년부터 사업자는 CBAM 등록부를 통하여 전구물질의 검증된 실제배출량을 서로 공유할 수 있게 된다. 그때까지 사업자는 이 정보를 CBAM 등록부 밖에서 교환해야 한다.

복합제품의 사업자가 산출한 내재배출량 검증의 일환으로, CBAM 검증기관은 전구물질의 검증보고서를 신뢰할 수 있는지 확인하기 위하여 그 검증보고서를 검토한다. 기본적으로 검증기관은 복합제품의 보고기간(또는 '생산 연도')에 해당하는 검증보고서를 평가한다. 그러나 실제 생산 시점을 판단할 충분한 증거가 제공되는 경우, 검증기관은 전구물질의 보고기간에 해당하는 검증보고서를 평가할 수도 있다.

5.19. 검증 인력(검증팀장 및 기술 검토자)에게 영어 능력 증명이 요구되는가?

각 검증 업무에 대해 검증기관은 영어로 효과적으로 의사소통할 수 있는 적격성을 입증한 CBAM 검증팀장 1명으로 구성된 검증팀을 꾸려야 한다. 또한 검증팀에는 사업자의 언어로 효과적으로 의사소통할 수 있는 CBAM 검증심사원이 적어도 1명 포함되어야 한다.

검증보고서는 영어로 발행해야 한다. 검증보고서 초안과 내부 검증 문서를 검토할 독립 검토자도 영어로 효과적으로 의사소통할 수 있어야 한다.

5.20. 2025년에 생산되었지만 2026년에 수입된 제품은 생산 연도와 관계없이 CBAM의 적용을 받는가?

그렇다. CBAM은 제품이 언제 생산되었는지 또는 판매 계약이 언제 체결되었는지와 관계없이 2026년 이후 EU로의 모든 CBAM 대상 품목 수입에 적용된다. 중요한 것은 CBAM 대상 품목을

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

자유유통을 위한 반출로 하는 세관신고가 EU 회원국의 세관당국에 의해 수리되는 시점이다. 따라서 2025년에 생산되었지만 2026년에 수입된 제품은 CBAM의 적용을 받는다.

2026년 동안 수입된 제품의 경우, 그 제품이 실제로는 이전 연도에 생산되었더라도 내재배출량을 결정하는 데 사용할 보고기간은 법적으로 2026년으로 정해진다. 이 추정은 입증 부담을 덜기 위한 것으로, 그렇지 않으면 신고인은 수입한 모든 제품의 생산 연도를 입증해야 할 것이다. 특히 2026년에 대해서는 2026년 1월 1일 전에 생산된 제품의 생산에 해당하는 배출량 데이터를 제공할 수 없다. 그 이유는 당시에는 검증된 실제배출량의 보고를 가능하게 할 CBAM 검증도, 인정받은 CBAM 검증기관도 없었기 때문이다.

5.21. 다른 사업장에서 생산된 전구물질의 배출량은 어떻게 반영해야 하는가?

다른 사업장에서 생산된 전구물질로 배출량이 발생하는 경우 두 가지 선택지가 있다. 사업자가 전구물질에 내재된 배출량에 기본값을 사용하거나, 전구물질 제품의 사업장에 해당하는 검증보고서가 있는 경우 사업자의 검증기관이 검증된 실제배출량을 고려한다. 검증보고서에 담긴 실제값만 고려할 수 있다. 그러면 복합제품의 검증보고서에는 실제값이 보고된 모든 전구물질에 관한 요약 정보가 담기게 된다.

6. 부문별 규칙

시멘트

6.1. 시멘트는 CBAM의 범위에서 복합제품으로 정의되는가?

그렇다. 클링커는 시멘트의 전구물질이고 클링커 자체가 CBAM의 범위에 속하므로, 시멘트는 CBAM의 범위에서 복합제품으로 정의된다.

비료

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

6.2. 비료 생산에 수반되는 발열 화학반응은 직접배출량으로 계산되는가?

반응이 예를 들어 유기 화학물질의 산화를 통하여 CO2를 생성하고 그 CO2가 배출되는 경우, 그것은 직접배출량으로 계산된다.

천연가스를 수소로 전환하는 과정에서 발생하는 배출량도 직접배출량으로 계산된다.

6.3. 요소에 결합된 CO2를 음의 배출량으로 계산할 수 있는가?

아니다. EU 배출권거래제에서 요소에 결합된 CO2는 음의 배출량으로 계산되지 않는다. 따라서 CBAM에 따른 배출량 보고 목적상 요소에 결합된 CO2에 대한 차감은 적용되지 않는다. 이는 또한 암모니아 생산에서 생성되어 요소 생산으로 이전된 CO2가 암모니아 생산의 배출량으로 계산된다는 뜻이다.

철강

6.4. 철강 제품의 내재배출량을 산정할 때 석회 소성로나 코크스로 설비와 같은 보조 공정이 경계 산정에 포함되는가?

시스템 경계는 이행규정 (EU) 2025/2547 부속서 I에 명시된 바와 같이 생산된 제품이 어느 품목군에 속하는지에 따라 각 생산공정마다 정의된다.

석회 소성로와 코크스로 설비는 철강 생산의 시스템 경계에 포함되지 않는다. 이는 그 설비의 산출물(즉, 석회와 코크스)이 그 자체로 CBAM 대상 품목이 아니기 때문이다. 따라서 석회와 코크스는 고유 내재배출량 산정에서 전구물질로도 보지 않는다.

6.5. 철광석 펠렛은 CBAM의 범위에 속하는가?

그렇다. 철광석 펠렛은 CN 코드 2601 12 00 '괴성화 철광석과 그 정광(배소한 황화철광은 제외한다)'에 속한다.

알루미늄/철강

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

6.6. 알루미늄/철강 제품의 내재배출량은 합금 등급별로 따로 결정해야 하는가?

내재배출량은 기능단위별로 결정된다. 다시 말하면, 이행규정 (EU) 2025/2547 제4조에 따라 기능단위는 그 조에 명시된 예외를 제외하고 기본적으로 "같은 CN 코드로 분류되는, 생산된 제품의 톤 단위 수량"으로 정의된다. 따라서 고유 내재배출량은 CN 코드별로 따로 계산해야 한다. 같은 CN 코드 안에서도 합금 원소의 함량이나 투입 스크랩의 비율은 다를 수 있다. 그럼에도 내재배출량은 합금 원소 함량의 차이와 관계없이 CN 코드별로 보고해야 한다.

CBAM 대상 품목으로서의 전력

6.7. CBAM은 EU 회원국의 배타적 경제수역(EEZ)에서 생산된 전력에 적용되는가?

아니다. 그러한 전력은 CBAM의 적용을 받지 않는다.

그러한 전력에 관해서는 승인된 CBAM 신고인의 지위를 신청할 의무도, CBAM 등록부에 접근할 의무도 없다.

6.8. 확정기간에 전력 수입에 대한 승인된 CBAM 신고인은 누구인가?

다른 CBAM 대상 품목과 마찬가지로, 전력에 대한 승인된 CBAM 신고인은 세관신고에 자신의 CBAM 계정 번호를 기재하는 자, 즉 수입자 또는 간접 세관 대리인이다. 다른 CBAM 대상 품목의 경우와 마찬가지로, EU 밖에 설립된 수입자는 CBAM 의무를 이행할 간접 대리인을 지정해야 한다. CBAM 목적으로 서비스 제공자를 지정할 수도 있지만, 그렇다고 수입자(또는 해당하는 경우 간접 대리인)의 책임이 면제되지는 않는다.

6.9. 확정기간에 전력 수입에 대하여 누가 '승인된 CBAM 신고인'이 되기 위하여 신청해야 하는가?

다른 CBAM 대상 품목과 마찬가지로, 전력 수입자 또는 수입자의 간접 세관 대리인이 "승인된 CBAM 신고인"이 되기 위해 신청할 수 있다. CBAM의 목적상 "수입자"는 자유유통을 위한 반출에 대한 세관신고를 제출하는 자, 또는 세관신고가 간접 세관 대리인에 의해 제출되는

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

경우에는 그 세관신고가 대신 제출되는 자를 말한다.

CBAM 규정 제5조(4)에 따르면, 전력 수입을 위한 송전 용량이 명시적 용량 할당을 통해 배분되는 경우 승인 절차에 대한 특별 제도가 있다(승인에 관한 이 특별 제도가 누가 CBAM 신고인이 될 수 있는지를 정하는 특별 제도를 뜻하지는 않는다는 점에 유의한다).

CBAM 규정 제5조(4)의 적용을 받으며 CBAM 신고인으로 보는 전력 수입자는 세관신고를 한 회원국의 관할당국에 증빙 서류를 제출해야 한다(그러한 전력에 관한 이전의 어느 세관신고여도 된다). 증빙 서류는 수입자에게 명시적 용량이 할당되었고 수입자가 그 용량을 지정하였다는 것을 입증해야 한다. 그러면 국가 관할당국은 수입자에게 CBAM 계정 번호를 자동으로 배정한다. 수입자는 2026년 1월 1일부터 CBAM 대상 품목에 관한 세관신고에 이 CBAM 계정 번호를 사용해야 한다.

용량을 할당받고 그 용량을 지정하는 자가 (위의 정의에 따른) '수입자'가 아닌 경우 제5조(4)는 적용되지 않는다. 그러한 경우 '수입자'는 표준 승인 절차를 따라야 한다. 마찬가지로 용량을 할당받고 그 용량을 지정하는 자가 '수입자'이지만 CBAM 목적으로 간접 세관 대리인을 이용하는 경우, 그 간접 세관 대리인은 표준 승인 절차를 따라야 한다.

제3국에 설립된 수입자는 CBAM 의무를 이행할 간접 세관 대리인을 지정해야 한다. 이 간접 세관 대리인은 표준 승인 절차를 따라야 한다.

6.10. 수입 전력의 내재배출량을 결정하는 데 어떤 CO2 배출계수를 사용해야 하는가?

수입 전력의 기본값은 집행위원회가 이용할 수 있는 최선의 데이터에 근거하여 제3국, 제3국 그룹 또는 제3국 내 지역에 대하여 결정된다. 기본값은 국제에너지기구(IEA)의 5년 평균 데이터에 근거한 국가별 CO2 배출계수이다. 기본값은 기본값에 관한 이행법 (EU) 2025/2621 부속서 III에 열거되어 있다.

수입 전력의 생산국에 대하여 이용할 수 있는 특정 기본값이 없는 경우에는 EU의 CO2 배출계수를 사용해야 한다. 이 배출계수도 국제에너지기구 데이터에 근거하며 기본값에 관한 이행법 (EU) 2025/2621 부속서 III에 제시되어 있다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

6.11. CBAM은 경유 전력에 어떻게 적용되는가?

CBAM이 경유 전력에 어떻게 적용되는지는 경유의 상황에 따라 달라진다. 다음 세 가지 경우를 살펴본다(여기서 '제3국'은 CBAM이 적용되는 국가와 영역을 가리킨다).

- 경우 1 - 전력이 EU에서 생산되어 제3국으로 갔다가 다시 EU로 들어와 소비되는 경우: 이 경우 전력의 원산지는 EU 국가이므로 CBAM이 적용되지 않는다.

- 경우 2 - 전력이 제3국(A)에서 생산되어 EU로 들어온 다음 소비를 위하여 다른 제3국(B)으로 가는 경우. CBAM은 적용되지 않는다. CBAM은 EU에서 자유유통을 위하여 반출되는 전력(즉, 수입되는 전력)에만 적용된다. 전력이 EU 통과 절차에 놓여 수입되지 않는 경우 CBAM은 적용되지 않는다.

- 경우 3 – 전력이 제3국(C)에서 생산되어 다른 제3국(D)으로 갔다가 EU로 들어와 소비되는 경우: CBAM이 적용된다. CBAM 목적으로 그 전력의 내재배출량을 기본값에 근거하여 산정하는 경우, 산정에 사용할 값은 국가 C의 값이다.

6.12. 전력의 실제 내재배출량을 신고하기 위한 요건, 이른바 '조건부'는 무엇인가?

CBAM 규정의 기준(부속서 IV (5))이 충족되면 특정 발전 사업장의 실제배출량 데이터를 사용할 수 있다(이른바 '조건성').

다음 조건이 충족되어야 하며, 이 기준은 누적적이라는 점을 염두에 두어야 한다.

실제 내재배출량의 사용이 주장되는 전력량이 승인된 CBAM 신고인과 제3국에 소재한 전력 생산자 간의 전력구매계약의 대상일 것

전력을 생산하는 사업장이 EU 송전망에 직접 연결되어 있거나, 수출 시점에 그 사업장과 EU 송전망 사이의 망 어느 지점에서도 물리적 망 혼잡이 없었음을 입증할 수 있을 것

전력을 생산하는 사업장이 전력 kWh당 화석연료 기원의 CO2를 550그램 넘게 배출하지 않는다.

실제 내재배출량의 사용이 주장되는 전력량이 원산지국, 목적지국 및, 관련이 있는 경우, 각 경유국의 모든 책임 있는 송전계통운영자에 의해 할당된 연계선 용량에 확정적으로 지정되었고, 지정된 용량과 그 사업장의 전력 생산이 같은 기간을 가리키며, 그 기간은 1시간보다 길어서는 안

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

될 것.

위 조건이 충족됨을 입증하기 위하여 제출해야 하는 증거 요소는 방법론에 관한 이행규정 (EU) 2025/2547 부속서 II D.2.4절에 규정되어 있다.

집행위원회는 2025년 12월 17일에 제출된 CBAM 개정 제안에서 전력의 실제 내재배출량을 신고하기 위한 조건을 수정하자고 제안하였다. 이 제안은 공동입법기관이 논의하고 있으며 그 논의의 결과는 예측할 수 없다. 그동안에는 실제 내재배출량을 신고할 때 위에 언급한 조건을 준수해야 한다.

6.13. 전력의 내재배출량을 결정하기 위한 시스템 경계는 무엇인가?

보고에는 전력 생산 중의 직접 CO2 배출량만 고려한다. 예를 들어 풍력 터빈의 생산 및 설치와 관련된 상류 배출량은 고려하지 않는다.

7. 세관

일반

7.1. 수입자는 세관신고와 CBAM 신고서에 대하여 서로 다른 세관 대리인을 이용할 수 있는가?

그렇다. 확정 CBAM 제도에서 CBAM 의무는 수입자에게, 또는 해당하는 경우 승인된 CBAM 신고인으로 행동하는 간접 세관 대리인에게 연결된다.

수입자가 EU 회원국에 설립된 경우, 간접 세관 대리인이 해당 제품에 대하여 승인된 CBAM 신고인으로 행동하지 않는 한 수입자가 CBAM 의무를 이행할 책임을 지며 승인된 CBAM 신고인의 지위를 보유해야 한다.

수입자가 EU 회원국에 설립되지 않은 경우, 간접 세관 대리인이 승인된 CBAM 신고인으로 행동해야 하며 수입된 제품에 관한 CBAM 의무를 이행할 책임을 진다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

같은 세관신고가 다루는 CBAM 대상 품목에 대해서는 승인된 CBAM 신고인으로 행동하는 간접 세관 대리인이 하나만 있을 수 있다.

승인된 CBAM 신고인은 CBAM 신고서의 기술적 제출을 자신을 대신하여 행동하는 다른 자에게 위임할 수 있다. 그러한 위임은 법적 책임에 영향을 주지 않으며, 법적 책임은 승인된 CBAM 신고인에게 그대로 남는다.

7.2. 간접 세관 대리인이 CBAM 신고서 제출을 수행하는 데 동의하지 않으면 어떻게 되는가?

이는 수입자가 EU 안에 설립된 경우에만 가능하다. 반대로 수입자가 EU에 설립되지 않은 경우, 수입자는 CBAM 의무를 이행해야 하는 간접 세관 대리인을 지정해야 한다.

거부가 가능한 경우에 간접 세관 대리인이 승인된 CBAM 신고인으로 행동하는 데 동의하지 않으면, 간접 세관 대리인은 수입자에게 그에 따라 통지하여 CBAM 요건을 준수할 의무가 있음을 알려야 한다.

7.3. 직접 세관 대리인은 EU 영역에 설립된 회사를 위하여 승인된 CBAM 신고인으로 행동할 수 있는가?

EU 수입자는 실제로 직접 또는 간접 세관 대리인을 지정할 수 있다. 그러나 CBAM 의무는 세관신고에 CBAM 계정 번호를 기재한 자에게 있다.

수입자가 직접 세관 대리인을 지정하는 경우에도 그 수입자는 계속 CBAM 의무에 대한 책임을 진다. 다시 말해 수입자는 CBAM 목적상 계속 신고인이다.

수입자가 CBAM 의무를 준수하는 데 필요한 서류를 준비하고 제출하는 것을 도울 수 있는 서비스 제공자를 지정하는 것을 막는 것은 없지만, 그러한 경우에도 그 CBAM 의무를 준수할 책임은 수입자에게, 또는 경우에 따라 간접 대리인에게 있다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

7.4. 수입자가 제3국에 등록된 회사의 지점이고 둘이 같은 EORI 번호를 공유하는 경우, 관련 국가 관할당국은 어디인가?

모회사가 EU 회원국에 설립되지 않은 법인이고, 규정 (EU) 2023/956 제3조(18)에 정의된 '자'가 아닌 지점을 EU 회원국에 두고 있는 경우, 모회사도 지점도 승인된 CBAM 신고인이 될 자격이 없으며 간접 세관 대리인이 이들을 대리해야 한다.

모회사가 규정 (EU) 2023/956 제3조(18)에 따른 '자'의 정의를 충족하는 지점(예: 등록된 사무소)을 EU 회원국에 설립하여 두고 있는 경우, 그 지점이 설립된 회원국이 그 지점에 대한 관련 국가 관할당국의 회원국으로 여겨진다.

7.5. EU를 통과하는 제품을 CBAM에 따라 신고해야 하는가?

아니다. 제품이 예를 들어 이사회 규정 (EC) No 1186/2009 제95조에 따라 임시수입으로 신고되는 경우, 그 제품은 CBAM의 범위에 속하지 않는다. EU로 자유유통을 위하여 반출되는 제품만 CBAM의 적용을 받는다.

마찬가지로 CBAM은 임시수입으로 신고되고 자유유통을 위하여 반출되지 않는 비EU 원산 견본(예: 시험을 위하여 보낸 것)에는 적용되지 않는다.

CBAM 대상 품목으로서의 전력에 관해서는 이 문서의 관련 절에 제공된 정보도 참고한다(6절 부문별 규칙, 질문 6.7부터 6.13까지 참조).

7.6. 수입 이외의 세관 절차(예: 임시수입)를 준수하지 않아 EU 안에서 자유유통에 들어갔고, 그 불이행 절차를 통하여 모든 관세와 세금이 이미 납부된 CBAM 대상 품목에도 CBAM 의무가 적용되는가?

제품을 자유유통을 위하여 반출하려면 CBAM 요건이 충족되어 있어야 한다. 따라서 그 요건이 충족되었는지에 대한 통제는 제품의 자유유통을 위한 반출보다 먼저 이루어지는 것이 바람직하다.

불이행의 경우, 제품이 충족되지 않은 CBAM 요건의 적용을 받으므로 EU 관세법(UCC) 제198조(1)(b)가 적용된다(즉, "제품이 금지나 제한의 대상이어서 반출될 수 없는 경우, 세관당국은 제품을 처분하기 위하여 몰수와 매각 또는 폐기를 포함한 모든 필요한 조치를 취하여야

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

한다").

그러한 경우 UCC 제198조(2)도 적용된다(즉, "국가에 귀속되거나 압류되거나 몰수된 비EU 제품은 관세창고보관 절차에 놓인 것으로 본다").

7.7. 역내가공 제도에 놓인 CBAM 대상 품목을 신고해야 하는가?

CBAM은 EU에서 자유유통을 위해 반출되는 제품에 대해서만 발생한다. 따라서 향후 수출이나 가공을 위해 관세 정지 제도에 놓인 CBAM 대상 품목의 경우에는 CBAM 의무가 발생하지 않는다.

그러나 역내가공 제도에 놓인 CBAM 대상 품목이 자유유통을 위해 반출되는 경우에는 CBAM 의무가 적용된다는 점에 유의한다.

역내가공 제도에 놓인 CBAM 대상 품목이 가공되어 자유유통을 위하여 반출되는 가공제품이 되는 경우, 승인된 CBAM 신고인은 최종 제품이 부속서 I에 열거되어 있지 않더라도 역내가공에 놓여 수입 제품이 된 CBAM 대상 품목의 수량과 내재배출량을 CBAM 신고서에 포함해야 한다.

그러한 경우 역내가공 종결 명세서를 포함하여 역내가공 제도의 종결에 관한 세관 서류를 검증과 통제 목적으로, 특히 역내가공에 놓인 CBAM 대상 품목과 자유유통을 위하여 반출된 제품 사이의 연관성을 확인하는 데 사용할 수 있다.

7.8. 내가 수입한 CBAM 대상 품목에 관세 유예가 적용된다. 나는 CBAM에서 면제되는가?

EU 법령은 예를 들어 특정 농산물 및 공산품에 대하여 규정 (EU) No 952/2013 제56조(2)(c)호에 언급된 공통관세율 관세를 유예하는 규정 (EU) 2021/2278을 개정하는 2023년 12월 19일 이사회 규정 (EU) 2023/2890을 통하여 일부 관세 유예를 규정한다.

그러한 관세 유예는 CBAM 의무에 아무런 영향을 미치지 않으며, CBAM 의무는 관세 유예의 경우에도 여전히 적용된다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

7.9. 간접 세관 대리인이 일부 제품에 대해서만 CBAM 신고인으로 활동하고 다른 제품에 대해서는 활동하지 않기로 동의하면 어떻게 되는가? 그들은 CBAM 신고인으로 활동하는 제품에 대한 세관신고와 그렇지 않은 제품에 대한 세관신고, 두 가지 서로 다른 세관신고를 제출해야 하는가?

그렇다. 일부 제품에 대해서만 CBAM 신고인으로 행동하고 다른 제품에 대해서는 그러지 않기로 동의한 간접 세관 대리인은 CBAM 신고인으로 행동하는 제품에 대한 것과 그렇지 않은 제품에 대한 것, 두 개의 별도 세관신고를 제출해야 한다.

7.10. '신고인 기록 기재'(EIDR 승인)를 보유한 간접 세관 대리인은 세관 목적상 EU 수입자를 대신하여 행동하는 경우에도 CBAM 신고인으로 행동하는 것을 거부할 수 있는가?

이행규정 제2조(1b)는 '신고인 기록 기재'(EIDR 승인)를 통하여 수입할 승인을 보유한 자가 CBAM 신고인으로 행동할 수 있다고 규정한다.

이행규정 제8조(3)의 일반 규정이 이 경우에도 적용된다. 따라서 그렇다. EIDR 승인을 보유한 자도 CBAM 신고인으로 행동하는 것을 거부할 수 있다.

7.11. CBAM 의무의 면제는 TORO가 사용되는 경우를 포함하여 역내가공 EX/IM(사전 수출)에도 적용되는가?

역내가공 EX/IM은 EU의 가공제품이 수출되고, 그 수출된 가공제품에 상응하는 같은 양의 비EU 원재료가 EU 관세영역에 들어올 때 역내가공으로 신고되는 경우에 적용된다.

그 비EU 원재료는 역내가공 제도에 따라 신고되고 자유유통을 위하여 반출되지 않으므로 CBAM의 적용을 받지 않으며, 따라서 CBAM 의무의 범위 밖에 있다.

권리 및 의무의 이전(TORO)의 사용은 이 판단에 영향을 주지 않으며 CBAM 의무의 적용 여부를 결정하는 데 관련이 없다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

이는 규정 (EU) 2023/956 제27조에 규정된 조건이 충족되는 경우 집행위원회가 그러한 거래를 감시하고 그것이 우회 관행에 해당할 수 있는지 평가하는 것을 막지 않는다.

7.12. EU 관세영역과 CBAM의 적용에 관하여 북아일랜드의 현재 지위는 어떠한가?

CBAM은 EU-영국 탈퇴협정의 윈저 프레임워크[1] 부속서 2에 열거되어 있지 않다. 따라서 CBAM은 북아일랜드와 관련하여 영국에 그리고 영국 안에서 적용되지 않는다.

7.13. 북아일랜드는 EU 관세영역의 일부인가?

아니다. 북아일랜드는 EU 관세영역의 일부가 아니다. 그러나 EU 관세법(UCC)은 윈저 프레임워크 제5조(3), 제5조(4), 제13조(1) 및 부속서 2에 따라 북아일랜드와 관련하여 영국에 그리고 영국 안에서 적용된다.

7.14. 북아일랜드 이외의 영국 지역이나 제3국을 원산지로 하여 북아일랜드를 거쳐 EU로 들어오는 제품은 CBAM의 적용을 받는가?

그렇다. 북아일랜드 이외의 영국 지역이나 제3국을 원산지로 하여 EU로 들어오는 제품은 EU에서 자유유통을 위하여 반출되는 경우 CBAM의 적용을 받는다. 북아일랜드에서 생산되거나 자유유통을 위하여 반출되는 제품, 또는 둘 다에 해당하는 제품은 CBAM의 적용을 받지 않는다.

원산지 규칙

7.15. EU 원산지는 어떻게 증빙해야 하는가?

CBAM 목적상 EU 원산지의 증빙과 관련하여, EU 원산지 제품에는 코드 Y237을 사용해야 한다. EU 비특혜원산지는 다른 모든 비특혜원산지와 같은 방식으로, 즉 자유로운 증거에 기초하여

[1] 윈저 프레임워크는 2023년 3월 24일 그레이트브리튼 및 북아일랜드 연합왕국의 유럽연합 및 유럽원자력공동체 탈퇴에 관한 협정에 의해 설치된 공동위원회에서의 EU와 영국의 공동선언 제1/2023호에 따라 아일랜드 / 북아일랜드 의정서를 지칭하는 새로운 방식이다, OJ L 102, 17.4.2023, 87쪽.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

입증해야 한다[PEM 특혜원산지 증명의 사용에 관한 질문 7.18도 참조].

7.16. 부속서 III에 열거된 국가와 영역에 대해서는 신고서에 데이터를 제공하고 CBAM 대상 품목의 원산지를 증빙하는 데 어떤 규칙을 사용해야 하는가?

신고서에 해당 데이터를 제공하는 표준 규칙과 원산지를 증빙하는 표준 규칙을 적용해야 한다[질문 7.16에 대한 답변도 참조].

CBAM은 규정 부속서 III에 열거된 국가와 영역에는 적용되지 않는다. 이 국가들은 TARIC의 통합 조치 범위에서 제외되므로 EU로 수입할 때 그러한 서류 코드가 요구되지 않으며, 따라서 그러한 코드는 만들어지지 않는다.

역시 CBAM에서 제외되는 뷔징겐, 헬골란트 또는 리비뇨에는 코드 Y134가 적용된다.

7.17. 스위스에서 EU 관세영역으로 반입되는 CBAM 대상 품목의 경우, 비특혜원산지를 증명할 목적으로 특혜원산지 증명을 사용할 수 있는가?

비특혜원산지 규칙에 관한 EU 가이던스에 따르면, 비특혜원산지 증명은 신고된 비특혜원산지를 뒷받침하기 위하여 제출된 모든 증거이다. 특혜원산지 증명은 원칙적으로 비특혜원산지 증명으로 받아들여지지 않지만, 신고인이 해당 제품이 UCC 제60조에 따라 원산지를 결정하는 데 적용되는 규칙과 같은 규칙에 따라 특혜원산지 지위를 얻었음을 입증할 수 있으면 신고된 비특혜원산지의 검증에서 고려될 수 있다.

따라서 스위스와의 교역에서 CBAM 목적상, 특혜원산지 규칙이 비특혜원산지 규칙과 같거나 더 엄격하고, 누적이 적용되지 않았으며, 누적을 적용하지 않았다는 정보가 그 증명에 기재된 경우에는 PEM 특혜 규칙에 따라 발급된 원산지 증명을 CBAM 대상 품목에 사용할 수 있다.

EU의 CBAM 대상 품목이 스위스에서 추가 생산의 재료로 사용되는 경우, 그 재료의 가공이 EU 비특혜 규칙에 따라 스위스 비특혜원산지를 부여하기에는 충분하지 않지만, 같은 가공이 PEM 규칙에 따라 적용된 누적에 근거하여 그 제품에 스위스 특혜원산지를 부여하는 경우가 있을 수 있다는 점에 유의해야 한다. CBAM 목적상 그 CBAM 대상 품목은 EU 비특혜원산지를 유지하며, 따라서 CBAM 관련 규정에서도 면제된다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

7.18. CBAM과 관련하여 현재 노르웨이와 아이슬란드는 왜 스위스와 다르게 취급되는가?

현재, 그리고 2026년 CBAM 확정 단계를 고려할 때, CBAM과 관련하여 노르웨이와 아이슬란드의 취급은 스위스와 차이가 없다. 세 국가 중 어느 국가를 원산지로 하는 제품이든 CBAM에서 면제되고 앞으로도 면제된다는 의미에서 그러하다.

CBAM 규정 제2조 제4항은 '제1항 및 제2항에도 불구하고, 이 규정은 부속서 III 제1호에 열거된 제3국 및 영역을 원산지로 하는 제품에는 적용하지 않는다'고 규정한다.

노르웨이, 아이슬란드 및 스위스 등이 부속서 III에 열거되어 있다.

노르웨이와 아이슬란드가 CBAM 규정을 유럽경제지역 협정에 편입하면 상황이 달라지며, 두 국가는 2027년 1월 1일부터 편입하는 것을 목표로 하고 있다. 편입 후 노르웨이와 아이슬란드는 자국의 외부 국경에서 CBAM 대상 품목에 CBAM 규정을 적용하고, 비특혜원산지 규칙에 관한 UCC 법적 체계에 따라 CBAM 대상 품목의 원산지를 결정하게 된다. 유럽경제지역 유럽자유무역연합 국가에서 이전에 자유유통을 위하여 반출되어 CBAM의 적용을 받은 제3국 원산 CBAM 대상 품목은 EU로 수입될 때에도 CBAM의 적용을 받지 않는다.

2027년 1월 1일부터, 유럽경제지역 유럽자유무역연합 국가 중 한 곳에서 이미 자유유통을 위하여 반출된 제품에는 TARIC 서류 코드 Y423: '유럽경제지역 유럽자유무역연합 국가의 관세영역에서 이미 자유유통을 위하여 반출된 제품'을 사용하는 것이 바람직하다.

7.19. CBAM은 '재수입 물품'에 적용되는가?

재수입 물품은 EU 관세법(규정 (EU) No 952/2013) 제203조에 규정된 조건을 충족하는 제품이다. 이 제품은 자유유통을 위하여 반출될 때 수입관세의 면제를 받는다.

2026년 1월 1일부터 적용되는 CBAM 확정기간에, EU 관세법 제203조에 해당하는 비EU 원산 재수입 물품은 CBAM의 적용을 받는다. 규정 (EU) 2023/956 제6조(5)에 따라 이 제품은 총 내재배출량을 '영'으로 보고하여 연간 CBAM 신고서에 포함해야 한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

신고해야 할 내재배출량이 0이더라도, 수입자가 50톤 임계값을 넘는지 평가할 때 재수입 물품도 고려해야 한다.

EU 관세법 제205조에 정의된 재수입 물품에 대해 신고인은 다른 모든 CBAM 대상 품목 수입과 같은 방식으로 내재배출량을 보고해야 한다.

이 규정은 비EU 원산 제품에만 적용된다. 재수입 물품이 적용되는 원산지 규칙에 따라 EU 원산인 경우 CBAM은 적용되지 않는다.

7.20. CBAM 대상 품목의 원산지는 어떻게 결정해야 하는가?

CBAM 대상 품목의 원산지를 결정하는 근거는 UCC 법령[2]에 규정된 EU의 비특혜원산지 규칙이다.

비특혜원산지 규칙에 관한 안내

7.21. CBAM 대상 품목의 '원산지'와 '생산국'은 어떻게 다른가?

CBAM 대상 품목의 '원산지'는 위의 질문 "CBAM 대상 품목의 원산지는 어떻게 결정해야 하는가?"에 설명된 대로 결정된다.

'생산국'은 CBAM 대상 품목의 마지막 물리적 가공(포장은 제외한다)이 이루어진 국가이다. 이 마지막 물리적 가공이 이루어진 사업장의 사업자만이 제품의 고유 내재배출량을 결정할 수 있으므로, CBAM 보고에는 생산국이 관련된다. 생산국은 또한 해당하는 경우 수입 전력의 내재배출량과 간접 내재배출량의 산정에 사용해야 하는 기본 배출계수를 확인하는 데에도 관련된다.

대부분의 경우 특정 CBAM 대상 품목의 '원산지'와 '생산국'은 같겠지만, 경우에 따라서는 다를 수 있다.

[2] EU CBAM 규정 제2조(5)(탄소국경조정제도를 설립하는 2023년 5월 10일 유럽의회 및 이사회 규정 (EU) 2023/956, http://data.europa.eu/eli/reg/2023/956/oj).

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

7.22. 수입자가 이미 승인된 CBAM 신고인 지위를 보유하고 있지만 아직 50톤 임계값을 넘지 않은 경우 어떤 TARIC 서류 코드를 사용해야 하는가?

수입자가 이미 승인된 CBAM 신고인 지위를 보유하고 있고 그 해 동안 50톤 임계값을 넘을 것을 알고 있는 경우, 수입자가 임계값을 넘을 것을 알게 된 때부터 CBAM 계정 번호와 함께 TARIC 코드 Y128을 사용하는 것이 바람직하다.

TARIC 코드 Y137의 사용은 50톤 임계값을 넘지 않을 것으로 예상한다고 주장하는 수입자에게만 적절하다. 임계값을 넘을 것이 예견되면 Y128이 올바른 코드가 된다.

7.23. 이전에 역내가공에 놓였던 CBAM 대상 품목이 자유유통을 위하여 반출되거나 배타적 경제수역(EEZ)에 반입되는 경우 세관신고에 어떤 Y 코드를 기재해야 하는가? Y422와 Y128을 모두 신고해야 하는가?

CBAM 대상 품목이 역내가공에 놓인 후 자유유통을 위하여 반출되거나 배타적 경제수역(EEZ)에 반입되는 경우, 사업자는 항상 세관신고에 코드 Y422를 기재해야 한다.

다른 Y 코드도 적용되는 경우, 그 코드도 Y422에 더하여 신고해야 한다. 예를 들어 다음이 이에 포함된다.

- Y238: 승인된 CBAM 신고인 지위의 신청은 제출되었지만 아직 결정이 내려지지 않은 경우
- Y128: 수입자가 이미 CBAM 계정 번호를 보유한 경우

그러한 경우 Y422는 적용되는 다른 Y 코드와 함께 신고해야 한다. 코드 Y422는 제품이 이전에 역내가공에 놓였다는 것을 식별하기 위하여 의무적이다.